

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 93 (66).** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 17. detsembril
1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 94 Asutawa Kogu
liiget.

Walitsuse lauas: haridusminister K.
Treffner, kaubandus-tööstusminister N.
Köstner.

Päewakord:

1. Sõjaministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — III lugemisel.
2. Toitlusministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.
3. Toitlusministeeriumi krediidi nõudmine 1919. a. I poolaasta puudujääkide katmiseks 475.954 m. 06 p. suuruses — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.
4. Määruseelnõu õpetajate palgalisa kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.
5. Kaubandus-tööstusministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.
6. Seaduseelnõu 500.000.000 marga uue paberiraha väljaandmise kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.
7. 1920. aasta võidulaenu seaduseelnõu — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.
8. Seaduseelnõu siseministeeriumi krediidi nõudmiste asjus omavalitsuse asutustele laenuandmiseks leiawilja ja kütteainete sisseostmise otstarbel — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.
9. Põllutööministeeriumi eelarwe 1919. a. II poole kohta — II lugemisel.
10. Politseikorraldus — III lugemisel.
11. Haiguste wastu ja emade kinnitamise seadus — II lugemisel.
12. Haridusministeeriumi 1919. a. II poole väljaminekute lisaelarwe — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.
13. Täiendaw seadus Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele maksetawa tasu kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

Koosolekut juhatab abiesimees J. Westholm.

Sekretääri kohal abisekretäär A. Jürman.

Koosolek algab kell 4.50 min.

1. Päewakorra Juhataja J. West-
muutmine. holm: Awan Asutawa
Kogu koosoleku. Päe-
wakord on Asutawa Kogu liigetele kätte
antud.

A. Schulbach (töer.): Ma teen ettepaneku tänasest päewakorrast välja jätta punkt 11: haiguste wastu ja emade kinnitamise seadus — II lugemisel. Põhjendus on järgmine: Asutawal Kogul on terve rida jookswaid töid, mida tingimata enne jõulupuhkust lõpetama peab. Kui nüüd 11-daks punktiks on paigutatud seaduseelnõu, mis sisaldab eneses 100 paragrahwi, siis on täiesti kindel, et meie teda tänasel koosolekul läbi arutada ei jõua ja järelikult jääwad temale järgnewad punktid täna läbi võtmata. Teiseks leian ma, et praeguse arutamise korra juures, kus on igapäew Asutawa Kogu koosolek, võimatu on niisugust põhjapanevat eelnõu läbi arutada. Seda peab hariliku sessiooni ajal tegema, aga mitte niisugusel erakorralisel ajal, kus seadused nii öelda telegraafi kiirusel wastu võetud peawad saama. Neid kahte asjaolu silmas pidades, panen ma ette seda seaduseelnõu tänasest päewakorrast hoo pis välja jätta.

L. Johanson (sd.): Kõigepealt pean ma selle wäite wastu waidlema, nagu oleks Asutawa Kogu tegewuses mingisugused tundemärgid ilmsiks tulemisel, mille järele seaduseelnõusid iseäraliku kiirusega wastu võetakse. Kui lugu nii on, siis on see wäärnähtus, mida kõrvaldama peab. Mis eriti haiguse wastu ja emade kinnitamise seadusesse puutub, siis on see küll üks põhjapanevamatest aga ka rutulisematest seadustest. Praegu on terve töölisteklass kinnitamata. See seadus näeb üht kinnitamist, haiguse wastu. See eelnõu on juba välja tööta-

tud ja I lugemisel wastu võetud. Nüüd tahetakse aga mingisugusel põhjusel seda seadust korda ootama jätta. Leian, et seda mitte olla ei tohiks ja et see eelnõu enne pühade waheaega wastu võtta tuleb.

Juhataja J. Westholm: Ettepanek on tehtud rhs. Schulbach'i poolt: punkt 11 tänasest päewakorrast välja jätta. Selle wastu räägib rhs. Johanson. Ma panen ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud punkt 11 päewakorrast välja jätta.

K. Kornel (rhw.): Panen ette punkt 1-st senniks edasi lükata, kunni sõjaministeeriumi esitaja kohale on jõudnud. (A. Rei, sd.: Ühinen selle ettepanekuga. K. Wirma, sd.: Waidlen ettepaneku wastu.)

Juhataja J. Westholm: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Korneli ettepanek wastu võetud.

E. Nipman (sd.): Teen ettepaneku punkt 12 paigutada punkt 8 ja 9-da wahel, see on ta 9-daks päewakorra-punktiks võtta.

Juhataja J. Westholm: (Hääletatakse.) See ettepanek on nähtawa enamusega wastu võetud.

H. Kikson (sd.): Teen ettepaneku päewakorda täiendada järgmise punktiga: Kohtuministeeriumi lisaeelarwe 1919. a. II poole kohta.

Juhataja J. Westholm: (Hääletatakse.) See ettepanek on nähtawa enamusega wastu võetud.

3. Toitlusministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — I lugemisel. **Rahaasjanduse komisjoni aruandja K. Baars:** Rahaasjanduse komisjoni

aruandja on praegu haige, kuna komisjoni esimees muudel ülesannetel Tallinnast eemal wiibib. Et seda eelarwet veel enne jõulu-waheaega läbi arutada, on minule kohuseks tehtud selle kohta siin seletust anda. Rahaministeeriumi juures olewas eelarwe-komisjonis, kus

eelarwe arutamisel oli, on toitlusministeeriumi väljaminekute eelarwet kärbitud 34.500 marga võrra. Peale selle tõmbas rahaasjanduse komisjon oma poolt mõne väikese summa maha, silmas pidades, et poolaasta juba möödas, nii et toitlusministeeriumi väljaminekute kogusumma 782.650 m. on. Rahaasjanduse komisjoni nimel teen ettepaneku selle eelnõu sisulisele arutamisele üle minna.

Juhataja J. Westholm: Selle ettepaneku kohta on sõna kahel poolt ja kahel wastu. (H. Kuusner, rhw.: Teen ettepaneku selle eelnõu II lugemisele üle minna.) Rhs. Kuusner on ettepaneku teinud selle eelnõu II lugemisele üle minna. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu võetud.

3. Määrus toitlusministeeriumile **Rahaasjanduse komisjoni aruandja**
Mk. 475.954.06 p. K. Baars: Määrus
suuruse krediidi **toitlusministeeriumile**
awamise kohta **Mk. 475.954.06**
1919. a. I poolaasta puudujääki- **p. suuruse krediidi**
de katteks — I **awamise kohta**
lugemisel. **1919. a. I poolaasta**
puudujääkide katmiseks.

— Toitlusministeerium on oma tegewust alanud nowembrikuul 1918. a. Sel ajal ei olnud võimalik eelarwet kokku seada ja toitlusministeerium on märtsikuuni 1919. a. ilma kinnitatud eelarweta töötanud. Märtsikuust peale on eelarwe kinnitatud ajutise walitsuse poolt. Märtsist kunni juulini on aga väljaminekud suuremad olnud ja rohkem välja antud, kui ajutise walitsuse poolt krediiti määrati. Nõnda sündis puudujääk 475.954.06 p. suurus, mis suurelt osalt sellest tuli, et muist ametnikkude palku kõrgendati. Toitlusministeerium on ette pannud selle puudujäägi katmiseks krediiti lubada. Rahaasjanduse komisjon waatas selle ettepaneku läbi ja tunnistas tarwilikuks seda krediiti lubada. Sellepärast teen ettepaneku eelnõu I lugemisele asuda ja eelnõu wastu võtta.

Juhataja J. Westholm: (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu võetud.

4. Määrus õpetajate palgalisa kohta — I lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **E. Nipman**: Käesolew määrus on ühendatud määrusega riigiametnikkude ja riigiteenijate palgalisa kohta. Seda määrust wastu wõttes konstateeris Asutaw Kogu, et wiimasest palkade normeerimisest saadik elukallidus tõusnud on ja püüdis selle määruse wäljaandmisega riigiametnikkudele ja riigiteenijatele elamiswõimalust luua kunni uute palganormide wäljatöötamiseni. Õpetajate palgalisa määrus jäi sel korral wälja, kuna walitsus teada andis, et haridusministrile kohuseks on tehtud erimäärusega õpetajate palgalisa kohta esineda. See määrus on rahaasjanduse komisjonis kahel lugemisel arutamisel olnud. Esimesel lugemisel ei leidnud rahaasjanduse komisjon võimalikuks seda määrust sisuliselt arutada, sest et määrus eelarwe-komisjonist läbi ei olnud läinud ja teada ei olnud rahaministeeriumi seisukohta. Haridusminister tõstis selle küsimuse walitsuses uuesti üles, kus leiti, et kuna Asutawa Kogu otsuse põhjal palgalisa riigiametnikkudele ja -teenijatele mitte 31. detsembrini ei määratud, küsimus selle määruse kestwuse kohta lahtiseks jäeti. Seda silmas pidades, muutis walitsus oma endise seisukoha ja asus seisukohale, et õpetajate palgalisa nende asutuste kanda jääb, kes nendele palgaliikide järele maksab. Rahaasjanduse komisjon omalt poolt ei leidnud võimaliku olevat, sellele seisukohale asuda, waid arwas tarwilikuks jääda sellele alusele, mis Asutawa Kogu poolt 28. augustil s. a. wastuwõetud seaduseelnõu õpetajate palga kohta kindlaks määrab. Nimetatud määruse § 6. järele on õpetajate palk 4 liiki jaotatud. Esiteks põhipalk, siis lisapalk, kolmandaks korteriraha ja 4 elukalliduse raha. Kolm esimest liiki moodustawad palga püsiwa osa, mis elukallidusest ei olene ja mida kannawad need asutused, kes kooli ülewal peawad, kuna neljanda osa, mis elukalliduse tõusuga wõi alanemisega alaliselt muutub, kannab riigiwalitsus kõigi awalikkude koolide jaoks. Elu normaalsele tingimustele lähenemisega väheneb muidugi elukalliduse maks, kuna elukalliduse tõusuga ta loomulikult kaswama peab. Kuna aga käesolewas määruses ettenähtud palgalisa sisuliselt just elukalliduse lisa on, leidis rahaasjan-

duse komisjon, et 28. augustil wastuwõetud määruse järele see elukalliduse lisatasu riigi kanda peaks jääma. See oleks küsimuse põhimõtteline külg. Tegelikust küljest ei leidnud komisjon õiglase olevat omawalitsustele keskkohast wäljaantawa määrusega aasta lõpul sootu uusi ettenägemata kulusid peale panna. Pealegi on tegelik elu näidanud, et omawalitsused ka neid kulusid kanda ei suuda, mida maksew õpetajate palgamäärus neile peale paneb. Faktiliselt on ikka riik see, kes need kulud kannab, olgugi laenude näol. Õpetajate seisukohta silmas pidades, on ka otstarbekohasem, et palgalisa riigi kanda jääks, sest kui küsimus wastupidiselt otsustatakse, siis wõib kogemuste põhjal otsustada, et õpetajad igatahes selle aasta lõpul neid palgalisasid näha ei saaks. Mis selle määruse kestwusesse puutub, siis teatas minister komisjonis, et haridusministeerium õpetajate palgad juba tulewa aasta algul ette panna kawatseb, nii et selle määruse põhjal tulewaid wäljaminekuid wast kolme nelja kuu peale arwata wõiks. Mis puutub määruse rahalisse küljesse, siis tuleb haridusministeeriumi andmete põhjal õpetajate palkade 30% lisa umbes 400.000 marka kuus, selle hulgas põhipalgad 61.585 marka, korterirahad — 21.625 marka, kuna suurem osa sellest kulust elukalliduslisa peale tuleb — 286.366 marka. See on 370.100 marka. Peale selle ei ole meil päris kindlaid täpiseid andmeid lisapalkade kohta, kuid nende protsendid teewad umbes 20—30.000 marka kuus. Selle määruse § 2. nimetatud erakoolide palgalisad teeksid 32.000 marka kuus wälja. Seda kõiki arwesse wõttes tuli rahaasjanduse komisjon otsusele, et määruses ettenähtud palgalisad riigi kanda tulewad wõtta ja sellepärast muutis ta § 1., juurde lisades sõnad: „riigi poolt maksetawa elukalliduslisa kõrgendusena“. Teen ettepaneku rahaasjanduse komisjoni poolt ettepanud määrus õpetajate palgalisade kohta I lugemisel arutamisele wõtta.

Juhataja **J. Westholm**: Komisjoni poolt on ettepanek tehtud, määrus õpetajate palgalisa kohta arutamisele wõtta. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

K. Wirma (sd.): Komisjoni aru-

andja sõnadest ei paistnud küllalt selgesti välja see wastolu, mis selle ettepaneku juures on walitsuse ja komisjoni wahel tekkinud. Komisjoni aruandja ei öelnud selgesti ära, et walitsuse poolt paluti teatada oma seisukohta selles asjas, missugune seisukoht on temal selles asjas, et kõik see osa, mis nüüd siin lisanduses tuleb, et see kõik riigi kanda jääb. Komisjonis oli esiteks ettepanek, nagu aruandja seletas, et lisandust teha ainult kahe kuu peale. Komisjonis aga tuldi sellele otsusele, et mitte kahe kuu lisa 30%-ga, waid üldse, mis ka kestab edaspidi. Sellest seisukohast välja minnes, et ka teistele ametnikkudele mitte kahekuune, waid kestew lisa tehti, sellepärast ei tuleks ka siin erandid teha, waid peaks ka siin lisandus tehtama, mis edasi kestab. Et haridusministeeriumil mitte see seisukoht teada ei olnud ja komisjon tarwilikuks pidas teada saada seda wahekorda, mida walitsus asjale arwab wõimalikuks anda, siis lükkas komisjon esimesel koosolekul selle asja edasi, et asja selgitada. Järgmisel päewal, kui see asi uuesti arutamisel oli, teatas haridusminister, et walitsus olla sellel seisukohal, et riigi kanda tuleks wõtta ainult 30% sellest osast, mis riik nii-kui-nii juba maksab. Et mina aruandja seletustest seda kindlat wahekorda mitte ei kuulnud ja et see selge oleks, siis leidsin mina tarwilikuks seda alla kriipsutada. Igatahes on see wahekord huwitaw, et komisjon leidis wõimaliku olewat seda mitte sugugi arwesse wõtta. Ma ei leia seda läbikaalutuks, ei leia niisugust otsust mitte küllalt hästi põhjalikult läbikaalutud olema. Meil näib nüüd üldse wiimasel ajal igasuguseid ettepanekuid tulewat, kuid et nad teatawal wiisil hästi läbi kaalutud oleksid, seda kahjuks küll ei saa tunnistada. Siin on kindlasti tarwis arwesse wõtta need wahekorrad, mis majanduslikult omawalitsuse ja riigi wahel on olemas, tarwis on kindlalt arwesse wõtta need piirid, tarwis kalkuleerida ja näha, kui palju omawalitsuse asutused hakkawad sissetulekuid saama, ja kui suured on need wahekorrad rahaliselt, sellepärast et maksma nii-kui-nii peawad kodanikud, kuid need wahekorrad peawad selged olema. Ei saa ju ilma põhjaliku aluseta mingisuguseid otsuseid teha, ega radu panna. Eile wõtsime siin politsei seaduseelnõu wastu ja seal tehti niisugune otsus, et kõik kulud riigi kanda

wõtta. Kui meie nüüd ka siin sellesarjase otsuse teeksime, kuigi meil oli teada walitsuse teistsugune seisukoht, siis ei oleks see minu arwates õige. Siseminister astus eile siin üles ja rääkis teistsugusest walitsuse seisukohast, kui wastu wõeti; tänases elnõus on jälle samasugune wahekord. Huwitaw on wäga tähele panna, kuidas see asi kõik kujuneb, et need isikud, ministeeriumi esitajad, kellel ülesandeks on sisemist rahakorraldust teha, omal seisukohal on, kuna aga tema seisukoha wastu tehakse teistsugused otsused. Mina nüüd küll ei saaks niimoodi töötada. Kui ma nüüd peaksin kuskil töötama, kuna aga minule tehakse risti wastu teistsugused otsused, siis ei jääks mul muud üle, kui öelda, olge head, tehke ise edasi, wõi teie peate minuga rehkendama wõi vähemalt kokku leppima. Igatahes ei saa sellega kuidagi leppida, et kui meie rahaasjanduse komisjon nii otsustab, nagu oleks see ministri kõne üks kama kõik, sest meie teeme ikkagi oma otsuse. Minu arwates rahalises asjas peaks ikka kuidagi kokku leppima, ja sedawiisi ei tohiks otsuseid teha, et walitsuse seisukohad on teada ja jääb oma kabinetti istuma ja meie teeme wastupidiseid otsuseid. Minu arwates on asi nii, enne kui meie teisele lugemisele läheme, peaks walitsuse seisukoht teada olema, ja ma soowitaksin wäga, et rahaasjadega mitte sedawiisi ümber ei käidaks, et olgu see asi, missugune tahes, aga meie teeme teistsugused otsused.

N. Kann (krst.): Ma arwan, et rahaasjanduse komisjon on täitsa õige seisukoha siin wõtnud. Mina saan vähemalt sellest nii aru. Meil on kooliõpetajate palganormid välja töötatud ja seal on juba algusest saadik ära määratud, mis on elukalliduslisa, mis põhipalk jne. Nüüd anti riigiametnikkudele 30% elukalliduslisa juurde, tähendab, kui nüüd kooliõpetajatele sedasama lisa 30% juurde antakse, siis võib ju ainult elukalliduse lisapalga kõrgendusest jutt olla, mitte aga põhipalga kõrgendusest. Põhipalk on juba kord välja töötatud ja see jääb senniks maksma, kui rahulisemad ajad tulewad, kuna nüüd aga meie ainult elukalliduslisa kõrgendame. Sellepärast arwan ma, on rahaasjanduse komisjon täiesti õieti talitanud, kui ta sellele seisukohale on asunud, et elukalliduslisa tuleks sedawõrd kõrgendada, et see 30%

kõigist neist palgaosadest välja teeks, mida kooliõpetaja saab. Teiseks tahtsin ma siin tähendada, et siin ei paista õpetajate palgalisa määrusest mitte silma, kas on siin koolijuhatajate ja inspektorite palgakõrgenduse juures 30% ka arvesse võetud või mitte. Kui seda mitte tehtud ei ole, siis teeksin ma ettepaneku ka koolijuhatajate ja inspektorite palka arvesse võtta, sest vastasel korral tuleb nii välja, et mõned kooliõpetajad saavad rohkem palka kui koolijuhatajad.

H. Kuusner (rhw.): Siin tahetakse riigile jälle terve rida uusi kohustusi peale panna. On arusaadav, et asjast-huwitatud ringkonnad sarnast soovi avaldavad, sest jääks palgakõrgendamine omavalitsuse lahendada, siis on teada, et sellest midagi välja ei tule. Põhjus seisab siin selles, et keskvalitsusel on rahatrükkimise võimalus, kuna omavalitsuse asutused peale Saaremaa, omale sarnast aparati loonud ei ole. (Wahelhüüe: Saaremaal ei ole ka trükkimise võimalusi.) Kuid vähemalt omal ajal oli. Meie arwates on wastuwõetaw ainult walitsuse seisukoht, mis ta kooliõpetajate palgakõrgendamise küsimuses omale on wõtnud. Meie ei wõi mitte lubada, et keskwalitsuse kanda tuleksid need maksud, mis omawalitsuse asutused kandma peawad, sest sellesama õigusega wõiks iga era-ettewõte walitsuselt nõuda palkade maksmist. Mina toetan ettepanekut, mis walitsuse poolt tehtud ja olen täiesti rahaasjanduse komisjoni ettepaneku wastu.

J. Piiskar (sr.): Siin sunnib imetama kõigepealt rhs. Wirma wäide, kus ta laseb välja paista teatawa ähwarduse Asutawale Kogule, ja ühtlasi ka rahaasjanduse komisjonile: kuidas tahate teie otsustada ilma ministrilt nõu küsimata, wõi siis, kui ministril juhtub teistsugune arwamine olewat. Kui nüüd asuda sarnasele seisukohale, et Asutaw Kogu peaks iga otsustamise eel walitsuselt weel enne nõu küsima, siis tahaksin mina rhs. Wirma'lt küsida, kas on niisugusel puhul Asutawat Kogu üldse tarwis; minu arwates ei ole teda siis enam mitte tarwis. Sarnaste wäidetega oma ettepanekut põhjendama tulla ei tarwitseks tõesti mitte.

Mis puutub rhs. Kuusner'i põhjendustesse, et siin riigile terve koorem uusi

kohustusi kaela tahetakse panna, siis on see paratamata, sest teisiti meie ei saa. Alles hiljuti tuli meil määrus wastu wõtta riigiametnikkude palgakõrgendamise asjus, praegu on meil määrus arutamisel, et tuleb palku kõrgendada, ka tänasest päewakorrast leiate teie weelgi ühe määruse, mis palkade kõrgendamist nõuab. Siin tähendati, et 30% põhipalgast peaksid omawalitsused kandma, kuid minu teada ei saa omawalitsuse asutused endisigi palganõudmisi korralikult täita, siis weel vähem uusi. Peale selle tuleksin weel rhs. Kuusner'ile meelde rahwaerakonna juhi Tõnisson'i kategoorilist nõudmist, et õpetajate palk peab koos seisma põhipalgast, mis kindel on ja mida enam muuta ei wõi ning elukalliduslisast, mida wõib kõrgendada wõi vähendada. Nüüd on meil käes elukalliduslisa suurendamine. Kuid täna tuleb rhs. Kuusner ja waidleb koguni rahwaerakonna endisele seisukohale wastu ning läheb otsekohe selle puutumata põhipalga kallale. Mina ei saa tõesti aru, mida siin õieti tahetakse? Siit kõnetoolilt on juba räägitud neist segadustest, mis rahwaerakonna ettepanek tõi, kuid täna tullakse selle enese poolt soomustatud süsteemi wastu ja tahetakse uuesti see küsimus segi wisata. Sarnane ettepanek ei ole juba esiteks järjekindel. Sisulikult tohiks aga küll igaleüle selge olla, et siin tegemist on ainult elukalliduslisaga. Tuletan ainult meelde, et meil senniajani maksude küsimus weel mitte reguleeritud ei ole. Omawalitsuse asutustele on alles kätte näitamata nende sissetulekute allikad. Alles wiimastel päewadel wõeti selles asjas mingisugune määrus wastu, kuid see on ainult hädaabinõu. Kui meie nüüd kõigist neist eelarwetest mööda minnes otsustame lihtsa käte ülestõstmisega omawalitsuse asutustele mingisugused kohustused peale panna, siis on need kohustused ainult paberlised. Ma ei saa aru, mispärast peetakse rahwaõpetajaid selleks kihiks, keda wõib ainult paberliste lubadustega rahuldada. Teiste kihtide rahuldamiseks leitakse aga reaalseid võimalusi, — kuigi ainult paberiraha. Mina waidlen täiesti rhs. Kuusner'i seisukoha wastu, ja toetan eelnõu sel kujul, nagu ta on ette pandud.

Mis puutub rhs. Kann'i tähendusse, juhatajate tasu kohta, siis arwan mina, et ta on iseenesest mõistetaw. Kui haridusministeerium seda aga mitte mõistnud ei

ole, siis tuleb muidugi sellekohane lisandus teha.

J. Reintam (rhw.): Ma ei kõnele mitte rühma nimel, kuid ma tarwitan juhus, et rhs. Piiskar'i wäidet tagasi lükata, nagu oleks see rahwaerakonna süü, et palgamaksmises õpetajatele suuri segadusi on olnud. Rahwaerakonna ettepanekust ei ole sarnane olukord mitte tingitud, waid ainult rhs. Piiskar'i õnnetustest lisandustest palgaseaduse lõppu. Rahwaerakonna ettepanek on just wõimaldanud õpetajatele hästi ja ruttu palka wälja maksta, ilma et selle juures tarwitseks suuri wäljaarwamisi teha; seda ettepanekut tuleb sellepärast ainult terwitada. Ka praegune seaduseelnõu on niisugune, et see takistaks jällegi selle palgalisa maksmist ja selle ajaga, kui uued tõendusdokumendid sisse tulewad, ja nende järele maksuma wõib hakata, on suwi käes. Teiseks ei ole omawalitsusel praegusel ajal lihtsalt raha ja palkade maksmine kahe kuu eest, mis juba mööda, läheb neile liiga raskeks, kuna kooliõpetajatele aga ainult paberil lubadus antakse, palka ennast aga alles tulewal aastal sel ajal kätte wõib saada. Sellepärast ei ole mõtet seda seadust nii wormuleerida, et osa omawalitsuste kanda läheks.

Siis ei meeldi mulle weel see mõte, mis siin ette nähtud, et elukalliduse protsent arwatakse kõigist neist summadest, mis kooliõpetajate palgaseadusega wastu wõetud. Rahaasjanduse komisjon ei ole tegelikult wist weel mitte tegemist teinud niisuguse palgamaksmisega, tal ei ole muidugi teada, mis tähendab niisugust mitmeastmelist palgamaksmist toimetada. Uue seaduse järele, mis augustikuus wastu wõeti, makstakse päewade wiisi palka: andmed selles asjas on praegu osalt sisse tulemata ja tulewad igapäew sisse, sest tõendawaid dokumente peab iga kooliõpetaja kohta eraldi sisse andma ja kõige sellega wenib palgamaksmine ikka rohkem ja rohkem. Kui nüüd jällegi 30% kõigile astmetele juurde lisada, siis tuleks samasugune kord ette wõtta ja see wõtaks jälle niikaua aega, et seda lisa alles poole aasta pärast kätte wõiks saada. Teine asi oleks kui see protsentide lisandus elukalliduslisast wõetakse, mitte aga lisapalgast, sest elukalliduslisa on kõigil ühesugune. Niisama oleks põhipalgast arwamine palju lihtsam. Siiaani oleme awan-

sina palku maksnud, aga see oli ju ikkagi ainult awans, ja sellel kujul raha wälja anda on wõimatu; kooliwalitsusel peab ometi mingisugune kindel eelarwe olema, iseäranis nüüd, aasta lõpul. Põhipalgast maksmine kujuneb ka omasuguste raskustega sellepärast, et paljudel ei ole sugugi selge, kui suur ta põhipalk õieti on, kas 775 marka wõi 500 marka. Kui see wiimaks kõik selgeks saab, siis, kes ütleb ära, missugusesse kategooriasse ta kuulub, iseäranis niisugustel juhtumistel, kus seadus mitte küllalt selgelt ära ei ütle.

Siis on siin weel üks küsimus, § 1., kus isegi korterirahast tahetakse 30% wõtta. Nüüd aga tekib niisugune nähtus: korteriraha ei maksa mitte maakonnawalitsus, ka mitte riik, waid maksab kooliwalitsus, kas alewi wõi linna, wõi walla, selle peale waadates, missuguse alla kool käib. Nüüd omawalitsus on kohustatud just korteri walgustust ja kütet natuuras muretsema, kus see just wõimatu, ainult seal maksetakse rahas. Nüüd tekkis aga küsimus, kuidas tuleks nendega teha, kes natuuras korteri saawad, kas peaks riik sellel juhtumisel, kui korter natuuras makstud, ka lisa weel maksuma. Loomulikult seletades ei ole õigust niisugust lisa maksta, sest need, kes natuuras saawad, mingisuguseid wäljaminekuid elukalliduse tõttu sellel alal ei tee. Hea küll, kooliõpetaja saab natuuras, aga selle all kannatab ju see, kes korterit temale natuuras muretseb, kuna aga korter, walgustus, niihästi ka küte palju kallimaks on läinud, siis järelikult maksab see omawalitsusele rohkem ja sellepärast peaks omawalitsuse asutus riigi käest selle lisa saama. Sel juhtumisel tuleks niisugune asi wälja, et waldadele õpetajate korteriraha maksuma peaksime hakkama, peaksime maksuma niisugusest rahast, mida palgaseaduses mitte ei ole nähtud ja ma ei arwa, et seda tahetakse.

Nii et mina seisan ka sellel seisukohal, et lisa tuleks maksta elukalliduslisast, muidugi aga mitte 30% wõrra, waid suurema protsendi wõrra, nii et sellesama summa wälja teeks, mis nendest teistest keerulistest asjadest wälja koguks. Selleks oleks weel see põhjendus ka ette tuua, et põhipalk on kategooriate järele jagatud, algab 775 peale ja lõpeb 420. Lisapalgad aga makstakse iga kolme aasta järele 50 marka. Peale selle saawad lisapalka ainult need, kes kauemat

aega on teenistuses olnud, see on saawad ainult üksikud ja mitte kõik. Sel juhtumisel tuleks nii välja, et need, kes kauemat aega ametis on olnud, need saawad elukalliduslisa rohkem, need aga, kes niisama elukalliduse all kannatawad, kuid lühemat aega ametis on olnud, niisuguseid protsente ei saa. Kuna aga paljud lisapalka ei saa, siis tuleb välja, et nad ka uusi protsente elukalliduslisa näol ei saa. Niisama on põhipalk selle järele ära jaotatud, missuguse haridusega õpetajad on. Sel juhtumisel tuleks välja, et need, kellel niisugust haridust ei ole, saaksid ainult 90 kunni 70 marka, see on mitte 175 või 250, nagu plaanitud. Näiteks, kuskil Harjumaal on põhipalk 250 marka, sellest tuleks 30% ainult 75 marka, tähendab, see oleks alla 250 marga. Elukallidus on aga igal ühel ühesugune, ühe võrra tõusnud ja sellepärast on võimatu, et ühele niisugust lisa rohkem antakse kui teisele, sellel juhtumisel tuleks välja, et need, kellel on, nendele antakse ja kellel ei ole, sellelt võetakse ära. Nii ütleb wanasõna ja tuleb ka välja. Kui aga elukalliduslisa protsentide maks juurde arwatakse, siis tuleks kõigile ühesugune ja siis saaksid kõik ühepalju ja palgad oleksid elukalliduse mõttes rahuldatud, tuleks ainult seda elukalliduse osa teatud protsentide võrra tõsta, keskmisel arwul teeks välja see, mis nüüd 30%, kõikides liikides oleks elukalliduslisa 75—80%. Sellepärast oleks loomulik, et selles § 1. oleks tähendatud ainult, et kooliõpetajate palku elukalliduslisa kõrgendatakse 75—80% ja muud mitte midagi.

J. Kartau (sd.): Mulle näib see küsimus õige selge olevat. Õpetajate palgade ülesseadmise juures peeti silmas kõik need arutamised ja olud, tehti wahet täiesti nende kohaselt põhipalga ja elukalliduslisa wahel selles mõttes, et elukalliduslisa on see osa, mis elukallidusega ühes käib, on see osa-palgast, mis võib tõusta või langeda, tõuseb elukallidus, tõuseb ka elukalliduslisa, langeb ta, siis langeb ka elukalliduslisa. Tuleb iseenesest mõista, seda lisa elukallidusega rewideerida ja sellekohaselt teda aegajalt tõsta või alandada, kuna aga põhipalk peab muutmatuks jääma. Rahwaerakonna liider, härra Tõnisson'i poolt ülestõstetud küsimusega oldi nähtawasti üldse rahul, et põhipalk umbes

wastaks sellele palgale, mis rahu ajal harilikult oludes olemas oleks. Kas ta sellele just punkti pealt wastab, see on teine küsimus. Nüüd, kui meie otsustame õpetajate palganormi tõsta niisuguse või teistsuguse protsendi võrra, siis iseenesest selle palga üksikute osade summa järele peame seda tegema, ja siis kõrgenduse osa elukalliduslisa juurde lisama. Elu on nähtawasti kallimaks läinud, siis tuleb meil ka wastawalt tõsta elukalliduslisa, mitte aga teisi palgaosasid. Nüüd tuleb aga küsimus, kuidas meie seda elukalliduslisa summat tõstma peame. Siin taheti tõsta kõiki palku 30% võrra. Kui meie nüüd rehkendaksime 30% terwest palgast välja ja lisaksime selle elukallidussummale juurde, siis oleks praegusel silmapilgul meie seisukord üsna täbar. Nimelt, meie õpetajate palgaseaduses on § 1. üles loetud, mis palga all mõeldakse, see on missugustest osadest palk koos seisab. Seal on ära määratud kolm osa, kuid elukalliduslisa ei ole seal nimetatud ja sellepärast on palju raskusi olnud, muuhulgas 1918. a. 1. juunist — 1. nowembrini palgade väljamaksmiseks, just et seal tähtis osa — see on elukalliduslisa — üksikute osade üleslugemise juures välja jäeti. Palk seisab koos põhipalgast, korterirahast ehk korterist ja siis kolmeaastase teenistuse lisadest. Kui nüüd räägitakse 30% võrra palga tõstmisest, siis saan ma aru, et peaks tõstetama kõiki palgaosasid, kuid seda ei saa ma praegu makswa seaduse järele mitte ette kujutada, kuid meie peame seaduse projekti teistwiisi redigeerima. Nõnda olen mina sellel arwamisel, et faktiliselt tuleb ainult elukalliduslisa tõsta, ta võib ju selle võrra tõstetud olla, et see tõstmine 30% terwest palgast välja teeks. Siin teist otsust olla ei saa, sest nii on ainult võimalik palga kategoriseerimise põhjal asja ette kujutada.

H. Kuusner (rhw.): Wiimased seletused on enam-wähem rahuloldawad, kuid ma ei hakka nendele wäidetele, mis härra Piiskar ette tõi, wastu waidlema. Siin ei ole meil mitte arutamisel küsimused põhipalgast, lisapalgast ja elukallidusmaksust jne., waid siin tuleb arutada nendest kohustustest, mis ühel või teisel asutusel kanda tulewad, mis riigil, mis omawalitsuse asutustel. Lugupidamiswäärt on see wisadus, millega kooliõpetajad oskawad oma palgasaamist kaitsta. See

on iseenesest arusaadaw, kuid siin juures ei tohi meie mitte endid lasta otsusetegevise juures wildakule teele juhtida. Meie teame, et sarnases seisukorras asuwad ka kõik teised ametnikkude liigid, kelle palgad meil mitmel korral arutamisel on olnud. Ka eilsel koosolekul oli meil miilitsateenijate seisukord arutamisel, aga siin ei taganenud. Asutaw Kogu mitte sest kindlast alusest, et wahekord riigi ja omawalitsuse asutuste wahel peab selge olema. Kui riik ainult selle põhja peal hakkab kooliõpetajatele palgalisa maksuma, et kergem on seal kätte saada, kus teda kergemini antakse, seda, ma arwan, ei wõi meie mitte riiklikust seisukohast lubada, waid maksmine tulgu ka lisana nende omawalitsuse asutuste poolt, kus põhipalk maksetakse. Peab selge olema, et see osa, mis omawalitsusel kanda, kui ta seadusandlikul teel muudetud ei ole, temale ikka kanda jääb. Mina waidlen selle wastu, et kooliõpetajatele ainult sellepärast riigi poolt maksta, et nad seda kergemini kätte saawad. Miilitsateenijad ehk politseinikud on ka wiletsas seisukorras olnud ja omawalitsused on nende rahustamiseks riigilt laenu teinud teatawate protsentide maksmise kohustusega ja sellele ei ole wastu waieldud. Ma ei räägi sugugi selle wastu, et kooliõpetajate palgad tõstetud peawad saama, kuid ainult wastawate asutuste poolt ja wastawas proportsioonis. Sellel põhjusel teen ma ettepaneku rahaasjanduse komisjoni ettepanekut mitte wastu wõtta.

K. Wirma (sd.): Rhs. Piiskar leidis selle imeliku ja isegi eksliku olewat, kui meie endi ministrite käest nende arwamist küsime ja seda arwesse wõtame. Tema seletuse järele ei olewat siis sugugi wahest Asutawat Kogu tarwiski olema, kui meie ministrite arwamistega rehkendame. Minu arwamine on aga teistsugune, sest kui meie neid asju ilma ministri käest küsimata ära teeme, mis jaoks meil siis ministrid on. Kui mina nüüd kellegi asjaajaja oleksin, ma ei ütle just minister, ja mulle tehakse seal niisugused ülesanded, mis ma täita ei saa, siis loomulikult ei saa ma seda teha, ütlen, et olge head ja tehke ise. Kõik see seletus, mis ma tõin, on selleks, et kui meie rahalisi asju ajame, siis peame seda arwesse wõtma, mis need inimesed ütlewad, kellele meie oleme ülesandeks teinud asju ajada.

(A. Schulbach, tõer.: Miks minister ise oma eest ei räägi.) Teil on õigus, kui mulle niisuguse tähenduse teete — seda peaks minister ise rääkima, aga mitte mina, aga kahjuks ei ole seda tehtud ja komisjoni aruandja ei oelnud seda ka selgesti wälja, nagu mina seda siin alla kriipsutan. See kord ei tohi aga niimoodi olla, wahekorrad peawad selged olema ja riiklikust seisukohast ei tohiks asja peale nii waadata, nagu kooliõpetajad — meie ei saa palka — raha trükimasin jääb ka kord seisma ja need paberitükid ei maksa wiimaks enam midagi. Meie peame selgelt oma rahalise asja peale waatama ja mitte lendawaid löökisid tegema, nagu rhs. Reintam tähendas kooliõpetajate palga määramise juures, et tehti lendaw ettepanek, mis wastu wõeti ja selle tagajärge tunneme meie wäga hästi, — kui meie niisuguseid lendawaid ettepanekuid teeme, siis ei ole see kord.

A. Weiderman (tõer.): Rhs. Reintam tähendas, et ettepanend palgalisa wäljaarwamine pidi iseäranis keeruline olema, lihtsam oleks elukalliduslisa suurendada. Keskkoolides oleks elukalliduslisa wäljaarwamine wäga keeruline. Härra Reintam'i ettepanekuga ei saaks sellepärast leppida, et kui meie kooliõpetajate seisukohale asume, siis saaksid just need õpetajad, kes praegu kõrgemat palka saawad, wõrdlemisi vähem elukalliduslisa, kui teised sama suure haridusega ametnikud. Selle tagajärjed, et kõrgema haridusega kooliõpetajate liigid teistes wastawates asutustes kõrgemat palka saawad, tulewad nähtawale nimelt selles, et need kooliõpetajad ametist lahkuwad. Seda on juba ette tulnud — minul tuleb siin Tallinnas selle küsimusega rohkem tegemist teha ja jällegi lahkuwad 3—4 õppejõudu, kelle asemele ei ole teisi wõtta, lahkuwad sellepärast, et teistel wastawatel ametitel on tasu suurem, kui seda kooliõpetajatel on. Meil on koolides õppeaineid, nagu kodanikuteadus, näiteks, mille õpetus juristide käes seisab, — nüüd lahkub aga wiimane kodanikuteaduse õpetaja keskkoolist ja ükski jurist ei wõta seda ametit oma peale, seletades et see tasu on liig väikene, mis seal kooliõpetajatele makstakse. Nõnda ei wõi meie kooliõpetajate palgaküsimuses teisele seisukohale asuda, kui ametnikkude palgaküsimuses oleme asunud. Mis nüüd rhs Kuus-

ner'i ettepanekusse puutub, et kooliõpetajad wisalt oma majanduslikku seisukohta kaitsewad, siis ei näe ma siin iseäralikku wisadust. Kooliõpetajad ei pea mitte halwemas seisukorras olema, ja kui rahapaberit teistes teenistustes olewate ametnikkude jaoks trükkida jõutakse, siis peaks seda õpetajate jaoks ka jõutama. Mis sellesse puutub, et protsendiline juurdepanemine küsimuse selles mõttes väga keeruliseks teeks, et üks osa on riigi käes, teine omawalitsuse käes, ja see 30%, mis omawalitsuse käes peaks olema, läheks riigi peale üle, siis on see ajutine määrus, sest, nagu ma kuulsin, esineb haridusministeerium tarwikkude parandustega järgmises sessioonis ja niisugusel puhul lahendatakse see küsimus enam-wähem õiglaselt ja otsustabekohaselt. Selles mõttes oleks minu ettepanek niisugune, et rahaasjanduse komisjoni ettepanek tuleks wastu wõtta, ainult wäikesed parandused teha. Tahaksin wäikese piiramise palgakõrgenduses teha, nimelt selles, et praegu on meil õpetajate puuduse tagajärjel mitmed sunnitud 2-kordselt töötama, enne ja pärast lõunat koolides tunde andma — minna arwaksin, et kui meie protsendid juurde paneksime, siis wõiks see kõige-rohkem 24 tunni pealt olla, aga see, mis ta üle 24 tunni teenib, jääks endiseks.

Haridusminister K. Treffner: Austatud rahwasaadikud! Kõige enne tahtsin selle tähenduse kohta paar sõna öelda, nagu oleks siin haridusministri eest räägitud. Haridusministeerium jäi rahaasjanduse komisjonis ise arwamise juurde, sellele samale seisukohale, millele ta algusest saadik asus: nimelt kui teistele riigiteenijatele anti lisapalka elukalliduse tõttu, et siis sedasama wõiksid saada ka õpetajad. See lisa pidi ju loomulikult olema elukalliduslisa ja järelikult oleks ta riigi kanda. Ministeerium läks wälja oma ettepanekuga, missugune mõte ka walitsuses wastuwõetaw näis — ei tekkinud selle määruse l-sel arutamisel ühtki waidlust. Ka nüüdki on jäänud haridusministeerium samale seisukohale, selle peale waatamata, et rahaasjanduse komisjonis uued asjaolud juurde tulid: nimelt oli alguses mõeldud, nagu teiste riigiteenijate palgatõstmise asjus, ainult 2 kuu peale — sarnane ettepanek tehti ka õpetajate palga kõrgendamiseks, kuid rahaasjanduse

komisjonis kustutati see termin maha, nii et selles küsimuses selgitust tarwis oli. Tõin selle uuesti walitsusele ette ja seal wõeti weidi teine seisukoht, kui alguses oli mõeldud, kusjuures aga haridusminister oma arwamise juurde ja oma seisukohale jäi. Nii siis ei ole see etteheide haridusministrile, millest siin räägitud, õige. Kui meie tahame õiglasel olla, siis 30% wõrra palka tõstes tuleb õpetaja kõikide palkade osasid tõsta. Õpetaja palk seisab mitmest liigist koos, teiste teenijate juures seda ei ole. Teiste ametnikkude palka on 30% wõrra tõstetud, see on kogupalka, niisama peab seda ka kooliõpetajate palga juures tehtama. Kuidas meie seda suurust wälja arwame, see on tehniline külg, kuid see lisa, mis õpetajad saama peawad, peab wastama 30% kogupalga suurusele, ainult siis oleme õpetajate wastu õiglasel ja ei eralda neid mitte riigiteenijatest. Õpetajad ei ole küll otse riigiteenijad, aga selles mõttes on nad ometi riigiteenistuses, et riik elukalliduslisa maksab, augustikuu seaduse järele. On loomulik, et riik ka nüüd elukalliduslisa maksab. Nagu palgaseaduses ette nähtud, on üks osa palgast riigi kanda ja teine osa omawalitsuse kanda. Kui meie tahame tõesti oma kooli tõsta, temale natuke alust panna, siis peaks riik suure osa õpetajate palgast oma kanda wõtma, muidu kui meie selle asja ainult omawalitsuse hoolde jätame, siis ei saa meie koolist üldse mitte asja. Wallakoolide juures oleme juba seda näinud. Meie riik peab seda oma kanda wõtma, sest muidu meie oma Eesti kooli luua ei saa. Edaspidi tuleb praegune palgaseadus uuendada, juba sellepärast, et praktika on näidanud, mis puudused tal on, igatahes lahendatakse siis need wahekorrad, kuipalju kohustusi riik oma peale wõtab ja kuipalju omawalitsus.

Juhataja J. Westholm: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja E. Nipman: Rahaasjanduse komisjoni wastu on süüdistus tõstetud, et rahaasjanduse komisjon kergemeelselt otsuseid teeb, ilma rahaministeeriumi seisukohta arwesse wõtmata. Mina oma esimeses seletuses selle määruse juurde toonitasin just seda, et esimesel koosolekul see küsimus arutamisel oli. Komisjon otsustas, et selle walitsuse poolt sisseantud määruse kohta teada ei ole rahaministeeriumi sei-

sukoht ja lükkas asja arutamise just selles edasi, et rahaministeeriumi seisukohta teada saada. Kaaluwaid põhjusi ei ole selleel nõu esimese paragrahwi vastu toodud. Rhs. Wirma seletas siin, et paberiraha väljaandmise juures raha trükimismasin seisma võib jääda, kui raha liiga palju nõutakse. Et just õpetajate palgalisade väljamaksmine teda seisma paneb, seda ei suutnud ta aga selgeks teha. Haridusministri antud andmetest selgub, et üldine summa, mis kuus lisamaksudeks välja anda oleks, tuleks korteriraha ja põhipalga pealt kokku 61.585 marka, kuna elukalliduslisa protsent oleks 286.366 marka. Nii siis teeks summa, mis waidluse all on, kas teda riigi või omawalitsuste kanda anda $\frac{1}{3}$ terwest palgalisade summast. Selle summa pärast ongi need rääkimised olnud. On selge, et õpetaja palk mingil tingimisel kõrgem ei ole, kui teistel ametnikkudel. Kui teistele ametnikkudele 30% palgalisa antakse, siis tuleb õpetajatele seilesama mõõduga mõõta, mitte ainult põhipalka, waid kogu palka tõsta. Rhs. Reintam'i ettepanek protsente mitte terve palga pealt tõsta, waid ainult elukalliduslisa pealt, muudaks wahekorra kooliõpetajate ja teiste ametnikkude palkade wahel. Lisapalka antakse ainult sellepärast, et elukallidus on tõusnud. 28. nowembril wastuwõetud seaduses on kindlasti öeldud, et riik kannab elukalliduse kulud. Sellega on juba ette otsustatud, et 30% lisatasu riigi kanda tuleb.

Mis rhs. Kuusner'i wäitesse puutub, et õpetajad oma huwisid hästi kaitsta oskawad, siis ei saa ma kahjuks sellega nõus olla. Käesolewa projekti kaitsmises oli mul mõõduandwam asja põhimõttelik külg, kui õpetajate huwide kaitsmine. Iseenesestki mõista nõuawad õpetajate huwid ka seda, et palk maksetakse mingisuguse asutuse poolt, kes selle ka tõesti välja maksab, sest elukalliduslisa, mis just ajutiselt mõeldaw, kaotab igasuguse mõtte, kui teda kolme kunni nelja kuu pärast järele maksetakse, kus rahawääratus elukalliduse uuesti tõusmise tõttu wäärtuses langenud. Mis sellesse komplimendisse puutub, mis rhs. Kuusner õpetajatele tegi, et nad wäga wisad on oma huwisid kaitsma, siis pean ma selle tagasi lükkama. Õpetajad ei ole neile ajutise walitsuse poolt lubatud palgalisad kätte saanud. Asutawa Kogu poolt was-

tuwõetud määrus on senni ellu wiimata ja paljudes maakondades maksetakse wähem kui õigus. Muuseas maksetakse Tallinnas õpetajatele wanade normide järele, mis umbes 100 marka kuus wähem teeb, kui 28. augustil wastuwõetud seadus ette kirjutab. Siin kaotawad õpetajad mitte üksi selleläbi, et nad praegu on sunnitud wäheima palga juures laenusid tegema, waid ka weel selletõttu, et kui nad ükskord selle raha kätte saawad, siis ei ole enam nendel sajamargalistel seda wäärtust, mis tal õigel ajal maksmisel oleks olnud, waid see oleks ainult 70 marga ümber. Sest Asutaw Kogu on ise konstateerinud, et elu wähemast 30% kallimaks on läinud. Kui meie õpetajatele jälle isesuguse skala tahame luua, nii et neil lisapalgad wähemad tuleksid kui teistel ametnikkudel, ehk kui nad ka ühesuurused, siis alles kuue- või seitsmekuulise ootamise järele neile kätte tuleksid, siis arwan ma, et see oleks õpetajate vastu ülekohtune ja ma loodan, et Asutaw Kogu seda sündida ei lase. Määruse wastuwõtmise vastu ei ole otsekohe keegi waielnud, sellepärast teen komisjoni nimel ettepaneku see eelnõu I lugemisel vastu wõtta ja II lugemisele üle minna.

Juhataja **J. Westholm**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on eelnõu I lugemisel vastu wõetud.

5. Sõjaministeeriumi väljamaksete eelarwe 1919. a. II poole kohta — III lugemisel.

Järgneb sõjaministeeriumi eelarwe, mida Asutaw Kogu kinnisel koosolekul arutab. Enne sõjaministeeriumi eelarwe arutamist kuulutan 3-minutilise waheaja.

(Pärast sõjaministeeriumi eelarwe arutamist algab lahtine koosolek kell 6.45 min. p. l.)

Koosolekut juhatab abiesimees **J. Westholm**, sekretääri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

Juhataja **J. Westholm**: Palun rahwasaadikuid kohtadele asuda. Koosolek läheb päewakorras edasi. Enne päewakorra juurde minekut on sõna rahaministril.

6. Rahaministri ettepanek — määrus 1920. a. riigi eelarwe-summade tarwitamise kohta — päewakorda wõtta.

Rahaminister **J. Kukk:** Austatud rahwasaadikud! Mul on au Wabariigi Walitsuse nimel Asutawale Kogule otsustamiseks ette panna muudatust praegu makswas bündsheti seaduses. Töötades endise Wene eelarwe seaduse järele, wõiksimetulewal aastal awada eelkrediit kunni 20-da aasta krediidi kinnitamiseni läinud aasta eelarwe kulude piirides, iga kuu $\frac{1}{12}$ eelarwest. Silmas pidades aga seda, et esimesel poolaastal riigiasutused alles olid algstaadiumis ja selle tõttu ka tegelikud kulud niivõrd väiksed olid, et kogu I poolaasta kulud wast praeguse poolaasta kahe kuu kuludele ei wasta, ei saaks walitsus endise seaduse järele edasi töötada, kui tulewal aastal igas kuus ainult $\frac{1}{12}$ läinud aasta eelarwe krediidist awataks. Selles mõttes tegi Wabariigi Walitsus otsuseks Asutawale Kogule järgmise seaduseelnõu heakšarwamiseks ja kinnitamiseks ette panna: Wabariigi Walitsusele õigust anda kunni 1920-da aasta eelarwe kinnitamiseni üksikutele ministeeriumidele eelkrediitide awada, kuid mitte rohkem kui $\frac{1}{6}$ iga kuu 1919. a. II poole eelarwe summadest. See eelnõu on võimalikult lühendatud kokkuwõttes erakorraliselt ette kantud sellepärast, et Asutaw Kogu juba ülehomme laiali läheb, kuna teda waja on enne seda wastu wõtta. Muidu on walitsusele ükskõik, kui seda seadust teisel ajal ja pikemalt ette kanda ja arutada waja on.

Juhataja **J. Westholm:** Rahaministri poolt on ettepanek praegumaks wa bündsheti seaduse muutmise ettepanek uue punktina tänasesse päewakorda wõtta; et kodukorra 21. punktis ainult need ettepanekud on ette nähtud, mis Asutawa Kogu liigete poolt tulewad, siis wõib praegusel juhtumisel ainult Asutaw Kogu otsustada, kas seda punkti päewakorda wõtta wõi ei. Sõnawõtjaid selle kohta ei ole. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusena on ettepanek wastu wõetud.

K. Wirma (sd.): Pean oma kohuseks teatada, et ma selle ettepaneku kantseleisse paljundada andsin, kus ta kohe walmis teha lubati. Nõnda wõiks

selle punkti siis wiimaseks päewakorrapunktiks panna.

Juhataja **J. Westholm:** Juhatus teatab Asutawale Kogule, et ettekogunud tööde hulga tõttu, mida ära tahetakse teha enne waheaega, juhatus sunnitud on weel üht erikoosolekut peale kawatsetawate kunagi enne lõunat määrada. Sellepärast langeb wajadus ära, just tingimata täna seda ettepanekut päewakorda wõtta. Et pealegi Asutawa Kogu kodukord selle kohta mingisugust määrust ei anna, waid asja lahtiseks jätab, siis pöörab juhatus walitsuse esitaja poole küsimisega, kas leiab walitsuse esitaja võimalikuks seda ettepanekut täna päewakorrast välja jätta.

A. Rei (sd.): Päewakorda weel koosoleku ajal üht uut punkti juurde wõtta — niisugune juhtumine ja võimalus ei ole meie kodukorras ette nähtud. Kuid kodukord ei keela seda ära, ja wäga hästi wõib ette kujutada niisuguseid juhtumisi, kus just koosoleku ajal tarwidus tõuseb päewakorda mingisuguse wäga rutulise ja tähtsa punktiga täiendada. Kui meie aga täna ette pandud eelnõu kohe sisulisele arutamisele wõtaksime, siis käiks see küll kodukorra wastu. Kuid sarnast pretsedenti ei ole meil sugugi waja luua, sest juhatus teate järele peame meie tingimata weel ühe uue koosoleku ära pidama peale nende, mis ette nähtud. Sellega langeb iseenesest ära wajadus, seda eelnõu just tingimata täna arutamisele wõtta. Päewakorda praegu wastu wõetud päewakorra-punkti arutamise juures teeksin ma ettepaneku seda eelnõu täna mitte sisulisele arutamisele wõtta, waid rahaasjanduse komisjoni anda läbiwaatamiseks. Homme tuleks ta siis harilikus korras päewakorra-punktina arutamisele.

Rahaminister **J. Kukk:** Kui peale kawatsetud kahe koosoleku weel lisa-koosolek tehakse, siis on võimalik selle punkti arutamist läbi wiia harilikus korras, ilma et ta tänase arutamiselewõtmisega kodukorda rikkuda pruugiks.

K. Wirma (sd.): Kui meie peale selle koosoleku weel kolm koosolekut tahame ära pida, siis wõtan ma oma ettepaneku tagasi, seda määrust tänasesse päewakorda wiimase punktina paigutada. Teeksin sel juhtumisel ettepaneku esi-

teks, et see asi rahaasjanduse komisjoni antaks, teiseks, et täna seda kätteantud määrust sarnaseks loetakse, mis Asutawa Kogu liigetele 24 tundi enne koosolekut kätte on jagatud, et pärastpoole arutamisel mingisuguseid wormilisi takistusi ei tuleks. Kolmandaks, rahaasjanduse komisjonile ülesandeks teha, et ta homsel koosolekul sellega esineks ja oma seisukoha selles asjas teataks.

Juhataja J. Westholm: Asutaw Kogu on praegu selle päewakorrapunkti kohta seisukoha juba võtnud — teistsugust hääletamist selle kohta enam ette võtta ei saa. Ettepaneku tegijatele jääb õigus sellekohase ettepanekuga ülesseatud päewakorra-punkti päewakorrast ära võtta. Rahaministri ja härra Wirma poolt on ettepanek tehtud, seda päewakorra-punkti täna päewakorrast välja jätta. Soowitakse selle ettepaneku kohta sõna?

A. Rei (sd.): Ma arwan, et juhataja mitte päris õieti ei wormuleerinud seda, mis rahaasjanduse komisjoni aruandja siin ütles. See poleks mitte loomulik, päewakorda esiteks uue punktiga täiendada ja pärast seda punkti uuesti jälle päewakorrast ära võtta. Loomulikum on juba see ettepanek, mis mina tegin: seadus on meil päewakorras ja jääb päewakorda, kuid teda läbi waadates leiame, et meie teda täna sisuliselt arutada ei saa, mispärast meie ta rahaasjanduse komisjoni ahiame ja alles homme pärast rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamise ja selle komisjoni ettepanekul sisulikule läbiwaatamisele võtame.

Juhataja J. Westholm: Ma juhin rhs. Rei tähelepanu selle peale, et tema ettepanek hääletamisele võib tulla siis, kui meie wastawa päewakorrapunktini oleme jõudnud.

7. Tööstus-kaubandusministeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — I lugemisel.

See eelarwe on rahaasjanduse komisjonis arutamisel olnud ja arutamisega niikaugele jõutud, et üksikute osakondade väljaminekud on jõutud ära määrata. Kokku terve eelarwe on 24.347.311.50. Ministeeriumil on üldse

12 osakonda, millest mõned ainult ajutiselt ellu kutsuti, sellepärast nimelt, et riigirajamisel siia warandusi jäi, mida tarwis oli registreerida. Muude hulgas on seal ka riigiwaranduste ülewõtmise osakond. Peale selle veel Schwarz ja Co. masuuti- ja süteladud. Masuuti- ja süteladud on oma tegewuse materiaali ärälõppemise tõttu lõpetanud, kuna riigiwaranduste ülewõtmise osakond veel endiseks jääb. Kuid rahaasjanduse komisjoni istumistel on küsimust arutatud, et ka see osakond reformeerida tuleks ja neid likwideerimata warandusi peaks üksikute ametkondade kätte edasi andma, sest et praeguses kokkuseades edasi töötades, riigiwaranduste ülewõtmise osakond riigile üleliigseid kulusid teeks. Tema töö pole mitte hädasti tarwilik. Riigiwaranduste ülewõtmise eelarwe on 1.749.056.37. Sissetulekud selles osakonnas on sõrdlemisi suured, mis sellest oleneb, et väga palju ülewõetud kraami on müüdnud. Kuid iseenesest on see osakond väga halvasti organiseeritud. Tema väljaminekud oleksid võinud vähemad olla. Praegu ei saa midagi muuta, ainult edaspidi võib väljaminekuid vähendada. Siin on veel üks osakond, mille juures väga palju on istunud ja waieldud, see on laewasõiduamet. See osakond on ellu kutsutud merejõudude juhataja päewakäsu põhjal sellepärast, et möödaläinud kewadel tuli ootamata 4 laewa sadamasse ja ei olnud ametkonda, kes oleks nende laewade tühjendust oma peale võtnud ja sellepärast lõi merejõudude juhataja laewasõiduameti; andis kõik laewad, peale wabariigi sõjalaewade selle ametkonna käsitada ja korraldada. Selle laewasõidu ametkonna saatus saab ka wististi niisugune olema, et ta kauaks ellu ei jää, sellepärast et temal on enamasti olnud tarwitada wõõrad laewad, mis ajutiselt omanikkudelt on tarwitada wõetud ja nende tarwitamisel lähemal ajal lõpp saab olema, siis ei oleks otstarbekohane seda suurt aparati alles jätta ja tuleksid need paar laewa, mis alles jääwad kaubandus-tööstusministeeriumi kaubandusosakonna juurde jätta, kes oma juurde siis alaosakonna looks ja saaks vähemate kuludega läbi. Selles mõttes saaks siis kaubandus-tööstusministeeriumi eelarwe ka selles asjas tulewikus palju vähem olema. Praegu on laewasõiduameti väljaminekud 9.190.250 m. See amet iseenesest on kasuga töötanud,

laewad on kaupu wedanud ja prahte saanud. Siis on siin veel kütteinete keskkomitee poolt osakond ellu kutsutud selleks, et neid kütteinete, mis Wene ja Saksa walitsusest järele jäänud, riigi omanduseks tunnistada ja et neid kohale wedada ja sõjawägede ja omawalitsuse asutustele üle anda. Ühtlasi kuulub sinna alla nende kontraktide läbiwaatamine, mis endise metsaomanikuga tehtud. Samuti ka tarwilikul korral puid walmistada, et sellega kütteinete kriisi wähegi lahendada. See osakond on wiimasel ajal suurenenud ja sellepärast on rahaasjanduse komisjon tarwiliku leidnud olewat neid eelarweid, mis juulikuus ette nähtud, natukene suurendada, nii et möödaläinud aja arweid silmas pidades tuleb oletada, et väljaminekud oleksid pooles aastas 480.000 marga suuruses. Kaubandusosakonna poolt on mitmesuguseid kaubanduslikke operatsioone tehtud, mis enamasti kõik wõrdlemisi suure kasuga on töötanud, kuid see kasu on enam-wähem raamatus nähtud, kuna aga faktiliselt peab ütleva, ei saa seda mitte tunnistada, sest on ostusummad sisse kantud endise odawa kursiga, mis kewadel mai kuus rahaministeeriumi poolt kindlaks on määratud, kuna aga väljamaa waluuta päwakurs kõrgem oli. Oleks pidanud nende kaupade eest rohkem hinda wõtma ja sellega oleks kasu õiglasem olnud. Wiimasel ajal on kaubandus-tööstusministeerium ostetud kaubad uue ametliku kursi järele sisse kandnud, mis päwakursile lähemal seisab ja uued operatsioonid selle kaudu ennast tasuwad. Sadamate ülewälpidamine tuleb riigil rohkem maksma, kui nad sisse teewad, seda peab sellega seletama, et sadamamaksud kewadel kindlaks said määratud, kui meie rahakurs Soome margaga ühesugune oli. Praegu on aga meie mark kursis langenud, kuna aga sadamamaksud endisesse suurusesse jäänud ja väljaminekute peale antakse rohkem välja, kui sissetulekud endiste normide järgi annawad. Soowida oleks, et sadamamaksude normeerimine uuesti sünniks, et sissetulekud nõnda suured oleksid, et vähemalt puhastamise ja remondid ära kataksid. Ma teeksin ettepaneku I lugemisele asuda.

Juhataja J. Westholm: Rahaasjanduse komisjoni poolt on ettepanek tehtud, kaubandus-tööstusministeeriumi eelarwe arutamisele üle minna.

(Hääletatakse.) Nähtawa enamuslega otsustati käesolewa seaduseelnõu arutamisele üle minna.

Aruandja E. Rosenwald: Teen ettepaneku seaduseelnõu I lugemisel wastu wõtta ja II lugemisele üle minna.

L. Johanson (sd.): Asutawal Kogul on armsaks kombeks saanud eelarweid wastu wõtta, ilma et neid sisuliselt läbi waadataks, wõi nende juures lähemalt peatataks. Lubage, et ma seda kommet rikun ja ühe küsimuse üles sean.

Selles eelarwes on kaks peatükki, mis minu tähelepanu selle peale tõmbawad, see on 3. ja 4. peatükk. Nimelt 3. punkt „kütteinete keskkomitee“ ja 4-jas: „Kohtla-Järwe põlewkiwikae wandus“. Teatawasti on meil tänawu seisukord kütte poolest väga kurb, küttematerjaal on tõesti otsas ja selle all kannatawad kõik ringkonnad. Wiimasel ajal lumeteega on seda seisukorda erasteel puude linna weoga natukene parandatud, kuid need üksikud puukoormad, mis maalt linna walguwad, ei aita seisukorda suuremalt parandada ja kui kauaks see juurdewedu wõimaldatud on, seda on nüüd raske ette näha. See igatahes meie küttekriisi lahendada ei aita. Siin on aga kaubandus-tööstusministeeriumi eelarwesse sellekohased summad üles wõetud, mis wõimaldawad wastawate ametkondade tegewust. Huwitaw oleks selle eelarwe juures ka kuulda saada, missugusena näeb kaubandus-tööstusministeerium seda seisukorda ja mis on wõetud selle seisukorra lahendamiseks, see on: küttekriisi vähendamiseks ja rahwa puudega ja küttematerjaaliga warustamiseks.

J. Ammerman (sd.): Austatud rahwasaadikud! Väga kurb nähtus on see, et meie sadamad riigile mitte sissetulekuid ei too, waid ainult kahju. Teistes riikides on see otse wastupidi. Siiski wõiks öelda, et meie sadamad, peale Tallinna, wist küll kahju teinud ei ole. Tallinna sadamas on sissetulekud kunni 1. detsembrini kõik kokku 937.228 marka 84 penni. Sellesama aja jooksul on välja läinud ainult palkadeks üle 1.000.000 marga. Sarnase maksukorraldusega ei wõi tulewikus mitte aga leppida. Sadamas on mitmesugused asutused, mis wõiksid koondatud saada roh-

kem ühe asutuse alla. Samuti wõiks wä-
hendada sadamawahtide arwu. Tallinnas
on sadamawahte peale 60-ne eelarwes.
Peale selle on weel mitmesugused üle-
waatajad, mis ülearuseid kulusid teewad.
Edasi paar sõna weel selle kohta, kui-
das korraldatakse meil sadamamaksud.
Pukseeride, lootside ja tuletornide mak-
sud on õige odawad, iseäranis meie ma-
dalat rahakurssi arwesse wõttes. Kau-
bandus- ja tööstusministeeriumi wiimas-
test määrustest on näha, et meie oma
laewad sadamamaksu ainult esimese 5
reisi pealt maksawad, mis nad sadamast
välja teewad. Pärast seda on nad mak-
sust terve aasta täiesti wabad. Õige
wäikseid maksusid maksawad ka pääste-
seltsi laewad. Edasi, pukseere tarwitawad
sadamawalitsused oma eriülesanneteks
ja oma kasuks, kuid kirjutawad oma ar-
wed riigi kulule. Üks arwe 9.000.—
peale sadamawalitseja härra Tiideman'i
allkirjaga tõendab seda. Laew on puk-
seeritud Käsmust Tallinna puudega ja
puud on eraisikutele ära müüdnud, kuid
pukseerimise arwe on riigi kulule pan-
dud. Neid kulusid oleks pidanud aga see
maksma, kes laewa laskis Tallinnasse
pukseerida. Sarnaseid nähtusi on weel
ka teisi olemas, kuid neid ei tohiks mitte
olla. Weel juhin tähelepanu selle peale,
et sadamaülemad ja -walitsejad omanda-
wad riigiwarandust, mis mitte oksjoni
teel ei ole ära müüdnud. Keegi sadama-
ülema abi on omandanud wanad laewak-
kered „Sekstant“ ja „Kompas“ täiesti
ilma oksjonita. Sarnane omandamise
kord ei ole meie riigiseadustes mitte ära
nähtud.

J. Piiskar (sr.): Ma ei taha siin
mitte kõne alla wõtta meie kaubanduse
poliitikat üldse, kuigi see ehk tarwilik
oleks olnud, waid ma tahan ainult tähele-
panu juhtida mõne üksiku nähtuse peale,
mis puudutawad otsekohe eelarwet ja
näitawad teatawaid wastolusid meie üks-
sikute ametkondade wahel ja nende asja-
ajamises. Käesolewat eelarwet arutati
rahaasjanduse komisjonis wõrdlemisi
kaua aega, kuid lõppude-lõpuks jäi ik-
kagi mulje, et kaubandus - tööstusmi-
nisteerium on oma operatsioonide poolest
ja sellepärast ka oma eelarwe poolest
kõigest segasem asutus. On terve rida
nähtusi, mille peale isegi ministeeriumi
esitajad ei teadnud wastata. On awali-
kuks tulnud ka süüdistused, kus üks
ametkond tõendab, et seal ja seal ei ole

mitte asjad korras, ja juust mõne teise
ametkonna pärast. Ma tähendan selle,
kui ühe iseloomuliku joone peale. Siin
tõsteti juba ühe eelkõneleja poolt küsi-
mus üles kütteinete keskkomitee kohta
ja paluti seletust. Mina oma poolt toe-
taksin seda küsimust, sest kütteinete
muretsemine on meie riigi üks nõrgema-
test kohtadest. Meil on sarnane nähtus,
et ühte ja sedasama tööd toimetawad
mitmed ametkonnad. Käesolewas eel-
arwes figureerib kütteinete keskkomi-
tee wõrdlemisi õige suure summaga —
498.900 marka. Põllutööstusministeeriumi
eelarwes oli ka asutus, mis puude mu-
retsemisega tegemist teeb. Rahaasjan-
duse komisjonis ei saanud mitte sel-
geks, missugune side on nende kahe asu-
tuse wahel. Üks komisjoni liige tähen-
das väga trehwawalt: „See küsimus ei
ole selge“, ja niiwiisi on see praegusel
ajal selguseta jäänud, kuna aga jälle kaks
asutust kütteaineid muretsewad. Põl-
lewiwikaewanduse kohta on siin ka
peatükk olemas; eelarwe järele figureeri-
wad siin kolm asutust, siiski ei ole ime,
kui külma kätte jääme. Rahaasjanduse
komisjoni koosolekul selgus peale selle
weel, et kütteinete komiteel enesel üle-
waadet ei ole, mis ta teha jõuab ja mis
õieti ta ülesanded on. Siiaaalsest tege-
wusest luges ta oma tugewaks küljeks
selle, et oma kokkukogutud Wene ajal
walmistatud puud asutustele kätte toi-
metada jne. Tema enese walmistatud
on siiaaani kõigest 14 tuhat kuubik-
sülda. Täna wu tahetakse walmistada
mõnikümmend tuhat kuubiksülda ja välja
wedada, millest arwati, et sellest waewalt
jätkub sõjawäe warustamiseks ja wõib
olla paremal juhtumisel ametasutuste
kütmiseks, kuna aga eraisikutele ja lin-
nale, näiteks, ei jääks sealt mitte midagi,
ehk küll selle eest oleks pidanud tõsise-
malt hoolt kandma, et vähemalt mõnesu-
guseid kütteaineid saada oleks. Üksikas-
jana tahan seda alla kriipsutada, et see-
sama kütteinete komitee on ostnud puud
ja maksnud wõrdlemisi kallimat hinda,
kui turuhind, on ostnud selleks, et neid
Tallinnale anda elektriwabriku jaoks; on
ostnud Tallinna linnaameti eest puud
ära, makstes, kui ma ei eksin, umbes 100
marka kuubiksülla pealt kallimalt, kui
linnaesitaja oleks maksnud. Niisuguseid
iseloomulikke nähtusi on terve rida ilm-
siks tulnud. Muuseas see, et raamatupi-
damine ei andnud mitte selget ülewaadet

sellest, mis seal oli tehtud, ei olnud selle asutuse juhatajal enesel ülewaadet, selle peale vaatamata, et ta koosolekule kut-
suti, ka sooviti, et ta ennast tutvustaks eelarwega, et ta ennast orienteeriks.

Teine samasugune asutus, mis aga palju suuremate summadega opereerib, kelle eelarwe üle 9 miljoni, on laewasõiduamet, kus selle ameti ülespidamiseks tööliste paljudeks üksi kulub ära 1.150.000 marka. Selle eelarwe arutamise juures pidi esitaja jällegi kaebama, et nad ei saa faktiliselt selgeid teateid anda sellepärast, et meil ei ole endil niisuguseid. Laewad käiwad wäljamaa wahet, peaasjalikult Londoni wahet, ja kaubanduslikud esitajad ei arwa heaks anda mingisuguseid aruandeid; laew lähed koormaga sinna, seal kasseeritakse summad sisse, saadetuse eest, selle eest muretsetakse teinekord laewale süsa, teinekord tarwitatakse nende eneste ülespidamise kuludeks, ilma et sellekohaseid krediite oleks olnud. Summade eest, mida tarwitada wõiks, ostetakse laewade jaoks süsa, arweid ei saadeta, ja lõppude-lõpuks laewasõiduamet ütleb, meil ei ole faktilisi andmeid, kui palju laewade sõit kulusid teeb wõi tulu toob, sellepärast, et ei ole kõiki arweid mitte. Kuidas saab üks asutus oma tegewusest aru anda, kui seal mingisugust korraldust ega arwepidamise ülewaadet ei ole. Öeldakse, et see laew wististi teeb nii ja nii palju kasu ja teise kohta tõendatakse, et see laew ei tule omaga wälja ja seda siis, kus harilikult weorahad wõrdlemisi kõrged on, kus laewaärid teenida wõiwad, kuna aga meil laewasõiduamet ütleb, et meil laewu on, kes enese kulusid mitte tasa ei tee. Need on iseloomulikud nähtused sellel alal. Teiseks ei ole kindlat kursi, millega hinnata kulusid, wõi arwata ümber tulusid. Tihti on niisuguseid juhtumisi, et kulud rehkendatakse ühe kursi järele wäliswaluutast ümber, tulud aga rehkendatakse teise kursiga ja kantakse niiviisi riigi arwele. Lõppude-lõpuks tuleb aga esitaja ja ütleb: Waadake, kui nüüd neid summasid niisuguse kursiga rehkendatakse, siis meie kasu ei saa näidata, aga oleks meil teine kurs olnud, siis oleks wõinud kasuga töötada jne. Igatahes tuleb seda alla kriipsutada, et laewasõiduametil ei ole ülewaadet sellest, mis ta teeb; kobatakse täiesti käsikaudu ja operatsioonid kannawad juhuslikku laadi, mille tõttu tihti lae-

wad seisma jääwad, ja päewade kaupa seisawad: wõib olla, mõnikord on seal teatawad põhjendused, mis ei olene laewasõiduametist, aga teinekord wõiwad põhjused olla, et aparaat ei tööta korralikult. Selles mõttes mina isiklikult näeksin heameelega, et kaubandus-tööstus-ministeerium just wahekorda laewasõiduameti ja wälisesitajate wahel selgitaks ja sellest põhjaliku ülewaate annaks.

Siis üks nõrk külg on riigiwaranduste ülewõtmiseosakond. Seal on jällegi wõrdlemisi suured kulud — 1.749.000 marka. Ametnikkude ja tööliste peale kohtadel on eelarwesse wõetud 1.293.000.— jne., kuid sealsamas selgub, ja mida ka esitaja ei saanud ümber lükata ja mida komisjoni liigete poolt üksmeelselt rõhutati, et töö on weninud pikkamisi, et see, mis oleks tulnud ära teha warsti peale okupatsiooni jõudude lahkumist, kus warandused enam-wähem kohtadel olid, kus ei olnud veel laiali wiidud ega ära häwitatud, see töö on edasi lükatud ja ei ole praeguse ajani lõpule wiidud. Küsiti ühe ja teise esitaja kohta, mis seal õieti tehakse, sest nüüd on juba aasta möödas. Esitaja esines niisuguste wäidetega, et Saaremaal on warandusi kõik maa täis ja ei tehta midagi, kuna aga eelarwes figureerib Saaremaa esitaja. Mis tarwis ta seal õieti on ja kuidas lugu seal siis on? Kas Saaremaal tehakse midagi wõi ei tehta? Kas on warandus üle wõetud wõi ei, ja miks neid üle ei wõeta? See on igatahes riigiwaranduste ülewõtmise komisjoni esitaja ütelus rahaasjanduse komisjonis, ja samaladilisi wäiteid toodi ka teiste kohtade üle, kus selgus, et ühel ja teisel puhul on alles siis üle wõtma tulnud, kui suurem jagu warandusi iseenesest on üle wõetud ja ei tea, kelle poolt. Selle komisjoni tegewusest selgus ka weel see asjaolu, et üksikute ametnikkude wahel on alalised hõõrumised, eneste keskel ja peaasjalikult sõjawõimuga, kus tihti sõjariistade abil juba katsutakse üksteist eemale tõrjuda. Igasuguste ähwardustega hirmutatakse üksteist ja niihästi siis kui teine pool paneb wahikorra teatawa osa üle ja ei lase teist sinna juurde. Seal juhtub aga, et kolmas osa jääb kahe asutuse wahel hoopis üle wõtmata. Siis edasi, mul ei ole praegu andmeid käepärast, kuidas praegusel korral asi on, kuid algupoole on püütud wäärtuslikke warandusi odawama hinnaga ära müüa, ilma et awali-

kult oleks välja pakutud, ja enne kui teateid oli, kellel neid tarwis läheb. Nii on mitmed väärtuslikud asjad mitukord odavamalt ära müüdud, kui tarwis oli ja nende asemele on mitmes kohas ainult väärtuseta sinepi- ja pipratoosid riigiwaranduste ülewõtmise osakonna ladudes. Selle osakonna tegewust ei saa kuidagi wiisi riigihuwidega kooskõlas olewaks tunnistada. See on muidugi iseküsimus, miks nii tehti, kas sihilikult wõi lihtsalt arusaamatuse ja hooletuse pärast. Seda küsimust ma ei puuduta, waid tahtsin ainult fakti konstateerida.

Siis lõpuks tahaksin weel tagasi tulla meie kaubanduslikkude välisesituste kohta puutuwate küsimuste juurde. Hiljuti käis ajalehtedest sõnum läbi, et teataw Rootsi äri on pankrotti jäänud, ja mitmed Rootsi riigimehed, kes sellega seotud on olnud, on ametist tagasi astunud. Selgub, et sellesama äri oli ühenduses ka meie välisesitaja Rootsis. Kui meie välisministeeriumi esitaja tähelpanu selle peale juhiti, wabandas ta sellega, et see härra Vallen ei ole niipalju otse välisesitaja, kui kaubanduslik esitaja ja sellepärast olla tema kohta sõna öelda kaubandusministril. Juhin sellel puhul nüüd kaubandusministri tähelpanu „Päewalehe“ artikli peal, kus igatahes nii wäga iseloomulikke asju ette tuuakse ja jutustatakse, et see härra olla kahetsust awaldanud, et ei saanud enam heeringaid kallilt Eesti saata, sest et äri on kinni kukunud, ja et neid heeringaid tulla nüüd ümber soolata, kuna Tallinnas nad wist ilma soolata küllalt oleks käinud. Mina ei wõta seda ajalehekirjutust just mitte puhtarahana, sest mul ei ole mitte ligemaid andmeid, kuid ma juhin tähelpanu selle peale, et selle kirjutuse kohta ei ole ka weel mitte seletust ilmunud. Ja senni, kui ei ole seda sündinud, on õigus ajalehelugejatel järeldada, et need wäited tõeloludele wastawad. Mina üksikasjaliselt ei taha nüüd arutama hakata, wiiks liiga kaugele, aga olen seda küsimust puudutanud ja sellega wõimaluse andnud selle peale wastata. Niisama tähendas ühel koosolekul kaubandus- ja tööstusminister, kui arutamisele wõeti „Revalise“ asi, et walitsus esineb lähemal ajal seletusega selle kohta, aga senni ei ole seda mitte tehtud. Sarnase mittekooskõlalise tegewuse juures on täiesti arusaadaw, kui komisjoni aruandja oli sunnitud wäitama, et ta ei saa öelda, kas

kaubandus - tööstusministeeriumi tegewus ka üldse on kasu toonud wõi mitte. Kahjusid-kasusid näidatakse tihti fiktiivselt, sest et mitmesugust kursi tarwitatakse, ja siis teisest küljest ei olnud kõiki andmeid väljaminekute ja sissetulekute kohta eelarwes olemas, ei olnud ka materiaali, wõi ei antud neid ja sarnase tegewuse juures ei ole ime, kui ta tegelikult tõesti kasu ei saada, ja wõib olla, suuremate kahjudega on töötanud, kui esialgse eelarwe juurde käiwa materiaali järele arwata wõib. Need oleksid küsimused, mille kohta minul soow oleks kaubandus- ja tööstusministrilt seletust saada.

K a u b a n d u s - t ö ö s t u s m i n i s t e r **N. Köstner**: Komisjoni aruandja juhtis tähelpanu esimesena nende organisatsiooniliste puuduste peale, mis kaubandusministeeriumil üksikutes ametkondades awalikuks tulnud. Ma ei taha kuidagi wiisi neid wigu, mis sellel alal olemas on, surnuks waikida ega siledaks teha. Ma tahtsin ainult selle peale tähelpanu juhtida, et iga asutuse algusorganiseerimine on raske ja igatahes sarnane töö, mida tuleb kobades ära teha. Kui meie weel arwesse wõtame raskeid sõjaaegseid olusid, mille juures organiseerimise töö on tehtud, siis wõiksin öelda, et meie peame rahul olema, kui meil niisuguseidki organisatsioone olemas on. Siin on esimesena juhitud tähelpanu riigiwaranduse ülewõtmise osakonna tegewuse peale. Ma tahaksin meelde tuletda, et riigiwaranduste ülewõtmise osakond oma tegewust algas siis, kui kaubandusministeerium koos seisis teie alandlikust teendrist. Riigiwaranduste ülewõtmise komisjon tegi sel ajal igatahes tänuwäärt tööd, ja päästis seekord suure hulga warandusi. Et ta nüüd ei ole wõinud weel tööd likwideerida, ja kõiki neid warandusi üle wõtta, siis on see loomulik, kui silmas pidada suuri waranduste hulkasid, mis üksikutes kohtades olemas on ja peale selle üle maa laiali. Siin on ka eelkõnelejate poolt selle peale tähendatud, et üksikutes kohtades, näiteks Saaremaal, riigiwaranduste ülewõtmise osakond midagi ei ole teinud, ta ei ole lihtsalt suutnud, tähendab — tal oleks lihtsalt suuremat organisatsiooni tarwis olnud, et kõigi nende töödega walmis saada, mis ta peale oli pandud. Praegu on riigiwaranduste ülewõtmise osakonnal üksikuid tehtud wigu, nii et wõib

olla, varandused, mis üksikute riigiasutuste kätte üle minema oleksid pidanud, üle võtmata on jäänud, kuid siiski on riigiwaranduste ülevõtmise osakond siis midagi ära suutnud teha, kui teisi riigiasutusi veel olemaski ei olnud. Nii näiteks on tuntud niisugune vahejuhtumine Naissaarel, kus riigiwaranduste ülevõtmise osakond teatud warandusi kokku kogus, telefonikaablid maa seest välja võtti ja nõnda edasi, sel ajal, kui seal sõjawäe organisatsioonid veel tegewuses ei olnud, ja ajal, kui sõjawäe organisatsioonidel selleks mitte aega ei olnud. Seal on riigiwaranduste ülevõtmise osakond tõesti wigu teinud, sõjawäewõimud on leidnud, et ei ole korralikult tehtud, kuid siiski on ta sel ajal warandusi päästa püüdnud, kui ühtegi teist organisatsiooni olemas ei olnud. Teine niisugune wõi raskem puudus, mida siin alla kriipsutati, ja mille olemasolu mitte eitada ei saa, on kogu meie kõigi mereasjanduse osakonna praegune korraldus. Need asutused, niihästi riigiwaranduste ülevõtmise osakond, kui ka mitmed mereasutused, nagu ka paljud muud, õieti kaswasid välja esialgu kaitseliidust. Seal juures korraldasid neid asutusi kaks jõudu paralleelselt — merejõudude juhataja ja kaubandus- ja tööstusministeeriumi esitaja, ja seal on nüüd tõesti nii ette tulnud, et merejõudude juhataja on loonud asutuse, mis kaubandus- ja tööstusministeeriumi üle tulnud, mis minu isikliku arwamise järele mitte õieti organiseeritud ei olnud ega ka oma otstarbele ei wistanud. On aga ka teisi juhtumisi, kus pidi üksikute isikutega rehkendama. Minu teada on näiteks üks asutus sellepärast iseseiswalt organiseeritud, et selle juhatajaks ainult üks isik kõlbulik oli, keegi insener, kes mitte ei soowinud sadamaülemate walitsuse alla kuuluda — sellepärast on asutus iseseisew osakond. Muidugi, niisugused nähtused, mis parandust nõuawad, on olemas, ma toon nad täiesti awalikult ette, neid tuleb likwideerida. Nagu juba walitsuse deklaratsioonis tähendatud — on mereasjanduse osakonna reorganiseerimine päewakorral ja tuleb läbi wiia. Eriti laewasõiduamet on ministeeriumi äranägemise järele asutus, mis praegusel korral täiesti ülearune on, sest laewasõiduamet, mis on loodud merejõudude juhataja päewakäsuga, täidab kõiki neid funktsioone, mida täidab kaubandus- ja

tööstusministeeriumi kaubanduse osakond. Wiimane peab laewasõudajadega tegemist tegema ja samal korral teeb sellega ka tegemist laewasõiduamet ja sellest tuleb ka muuseas see asjaolu, et laewasõiduameti esitaja ei teadnud mitte õigeid ja selgeid wastuseid anda nende küsimuste peale, mis temale anti, nende küsimuste peale, mis rahaasjanduse komisjon ette pani. Aruanded tulewad kaubandus- ja tööstusministeeriumi kaubandusosakonnale ja laewasõiduameti esitajal ei olnud neid teada, sest et nad tema kätte ei tule. Teiselt poolt ei saa kaubandusministeerium raamatupidamise tehnika seisukohalt mitte soowitawaks pidada, et peetakse raamatuid, mille üle kahte kohta aruandeid tuleb saata ühede ja samade kaubandusliikude operatsioonide pärast. See saaks korraldatud siis, kui laewasõiduamet täiesti ära kaotatakse; selle asemel tuleks sellekohane ametkond asutada kaubanduse osakonna juurde kaubandus- ja tööstusministeeriumis. Laewasõiduameti ülesanded kaanewad sedamööda, kui ruttu rekwireeritud laewad tagasi antakse, mille üle walitsusel seisukord on wõetud. Teiste sadamaasutuste korraldamiskawa on niisugune, et koondada kõik asutused, mis sadamatega ühenduses on, üheks ametkonnaks, mitte iseseiswatena, nagu praegu weeteedeamet on. Et mitte tagasi tulla laewasõiduameti ja kaubanduse osakonna operatsioonide juurde, siis tahaksin ma siin veel järgmist lühidalt tähendada. Mis puutub sellesse, kas laewasõiduamet wõi kaubandus- ja tööstusministeeriumi kaubanduse osakond kahju wõi kasuga töötanud, siis on see täiesti wormiline küsimus, — see on selle järele, missuguse kursi järele arwatakse kaupu, mis kaubandus-tööstusministeeriumi omal arwel on olnud wõi müünud ja see õieti ei muuda mitte midagi, kas arwatakse ühe wõi teise kursi järele sadasid, miljonid wõi kümneid miljonid kasu — see ei ole mitte küsimus. Kaubandus-tööstusministeeriumi kaubanduse osakonna ülesanne seisab ministeeriumi äranägemise järele selles, et võimalikult odawalt kaupe muretseda, — ja selles asjas tahaksin ma alla kriipsutada, et siamaani on kaubandus-tööstusministeeriumi läbi kõigeodawamalt kaupu saadud muretseda — kui mulle keegi wastuwäiteid tuua wõib, oleksin ma väga tänulik. Niipalju kui minul andmeid on, on kau-

banduse osakond kõiki aineid odavamalt ostnud, kui erakaupmehed ja üksikud tarvitajad, ja peale selle tuleb kaubandusministeeriumil sisseostmine oma organisatsioonide läbi palju odavam, kui komisjoni maksmine üksikutele ettevõtjatele, seda peaks aga siis tegema, kui tal oma organisatsiooni väljamaal mitte ei ole. Londoni kaubanduse agentuuri kuld on ainult 1% ümber kogu läbikäinud summast — see ei ole igatahes mitte kõrge kulu, seda silmas pidades, et kaupu tõesti palju odavamini saadud on. Näiteks oli hiljuti juhtumine, kus kaubanduse osakond Londonist võis osta suhkrut 50 £ tonn, kui eraettevõtjad 82 £ tonnist maksid. Sedasama tahaksin ma öelda ka sadamate ülewälpidamise kulude kohta. Riik peaks muidugi katsuma võimalust mööda neid kulusid sissetulekuga katta, kuid see ei ole mitte äärmiselt tarvilik, vaid riik kõigepealt peab silmas pidama üldist kaubanduse poliitikat. Niipea kui võimalik oli sadamamaksusid tõsta, on samme astutud ja sadamamaksude tõstmine on päewakorral. Kütteainete keskkomiteele on palju etteheiteid tehtud ja need etteheited on niisama, nagu kõik teised, teatud piirini õigustatud. Ei wõi mitte silmast ära lasta seda, et kütteainete keskkomiteelt ei wõi seda nõuda, et tema ideaalselt töötaks, kui teised asutused mitte ideaalselt ei tööta. Kütteainete keskkomitee on oma peale suured ülesanded võtnud, aga tema ei ole mitte oma peale ülesannet võtnud linna kütteainetega varustada, nagu siin tähendati, vaid tema on enese peale võtnud kohustuse sõjawäge varustada, siis Tallinna elektriijaama ja riigiasutusi, jõudu mööda ka teisi asutusi. Igatahes on puuderaiumine kõigile waba. (Wahelhüüe: Nüüd, kui hilja.) Mul on igatahes teada, et puid wabalt raiutakse. Minu äranägemise järele ei wõi kütteainete keskkomiteele neid etteheiteid teha seal, kus ta enese peale kohustusi ei ole võtnud. Kütteainete keskkomitee on raudteele puid andnud, kui see omal ajal nõudis, ja kui siis ka teiste asutuste poolt wigu on tehtud, siis arwan ma, ei peaks mitte õigus olema kõiki süüdi praeguse kütteainete seisu puhul kütteainete keskkomitee peale weeretada. Tahaksin ainult juurde lisada, et kütteainete keskkomitee ei ole oma organisatsiooni suutnud küllalt laiendada, ta on töötanud paarisaja töölisega, alles wii-

masel ajal on energilisi samme astutud ja praegu on keskkomiteel 3000 töolist metsades tööl, raiutakse umbes 400 kuubikut päewas. Etteheidet on veel tehtud kaubandusministeeriumi agentide kohta. Pean siin alla kriipsutama seda, et tuntud wahetuhtumine Rootsis meie konsuliga, kaubandusministeeriumi kuidagi ei puuduta, sellepärast et Vallen mitte kaubandusministeeriumi nimetatud ei ole. Mõlemad härrad, kes ka kaubandus-tööstusministeeriumi asju ajasid, ja kes selle Swenski importiga ühenduses olid, on ametist lahkunud. Mis puutub „Revalise“ asjasse, siis pean ütleva, et kaubandusministeeriumi poolt aruanne selles asjas Wabariigi Walitsusele ära on antud, kuid Wabariigi Walitsuse poolt mitte veel läbi waadatud ei ole, sellepärast ei wõi ma mitte pikemaid seletusi selles asjas anda. Ajalehtedes on mitmesugused teated ilmunud selle kohta, et Wabariigi Walitsuse esitajad väljamaal mingisuguseid komisjone „Revalise“ asjas on saanud, pean alla kriipsutama, et see mitte õige ei ole ja et ükski wabariigi esitaja ega ükski Eesti kodanik „Revalise“ arwel komisjoni ei ole saanud. Selle kohta olen ma pikemalt juba seletusi andnud ka rahaasjanduse komisjoni koosolekul.

Juhataja **J. Westholm**: Sõna on lõpukokkuwõtteks komisjoni aruandjal.

Aruandja **E. Rosenwald**: Rhs. Johanson'i poolt on küsimus üles tõstetud arwulisi andmeid anda. Rahaasjanduse komisjonis eelarwe selgitamise juures on võimalus olnud näha saada, et see asutus on möödaläinud talwel 48.000 kuubiksüllast, mis Saksa okupatsiooni wõimu äraminemise puhul üle wõttis, 37½ tuhat kuubiksülda wälja wedanud, nii et kewadel walmis materjaali umbes 10.000 sülda metsadesse jäi. Käesolewa aasta jooksul on umbes 14.000 kuubiksülda materjaali walmistatud, nii et praegu umbes 25.000 kuubiksülda metsades on. Kaubandus-tööstusminister teatas, et oleks wõinud paremini töötada. Nimetamata ei taha seda jätta, et möödaläinud talwel keskkomitee palju odawamaid puid turule toimetas, kui neid ettevõtjate käest osta sai. Ettevõtjate käest ostes maksis 1 kuubiksüld 500—600 marka, sõjawägi ja riigiasutused said neid puid keskkomitee kaudu umbes

300 marga eest. Praegu maksab era-ettewõtjate käest ostes kuubiksüld üle 1000 marka, kuna keskkomitee neid 600 marga eest annab. Tahaksin veel öelda selle kohta, mis üksikute laewade kahjuga töötamisesse puutub. Kahju on ainult niisuguste laewade juures nähtawale tulnud, mis strateegilistel põhjustel on käima pandud. Laewad, mis sel alal käima on pandud, et kaupu wedada, on kõik kasuga töötanud ja riigile teatud sissetulekut andnud. Teen ettepaneku, selle eelarwe II lugemisele üle minna.

Juhataja **J. Westholm**: Komisjoni aruandja poolt on ettepanek tehtud eelarwe I lugemisel wastu võtta ja II lugemisele üle minna. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

8. Seaduseelnõu Rahaasjanduse komisjoni aruandja **A. Uibopuu**: Rahaministeeriumi poolt anti mõni aeg tagasi eelnõu välja, mis nõutab luba Asutawa Kogu käest välja anda paberraha 500.000.000 marga väärtuses. Läbiwaatamisel rahaasjanduse komisjonis on ta wastu võetud ilma pikemate waidlusteta. Pealkirjas on täiendus tehtud, et wahet teha mitmes väljaandes see on ja lõpul on juurde lisatud 3. emissioon. Et rahaministeerium rohkem on sunnitud rahamärke trükkima kui neid tarwis on, seda teab igaüks, kuid selle põhjusi ei hakka ma ligemalt seletama. Tahan oma poolt juurde lisada, kui palju raha üldse ja mitme emissiooniga senni on välja antud:

1. emissioon on välja antud, nagu „Riigi Teataja“ nr. 4. 1918. aastast näha, 30.000.000.— suuruses lühikeseajalise kohustusena. Teine emissioon on 145.000.000.— („Riigi Teataja“ nr. 13. 3. märts 1919. a.) Sellega oleks üldse Eesti wabariigi rahamärke kolme emissiooniga välja antud 675.000.000.— väärtuses. Et mitte pikemalt selle küsimuse juures peatada, teen ettepaneku I lugemisele üle minna ja I lugemisel wastu võtta.

Juhataja **J. Westholm**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

9. Wõidulaenu Rahaasjanduse komisjoni aruandja **E. Rosenwald**: Sisemiste, wäliste ja ka igasuguste muude laenude tegemine sünnib riikidel siis, kui nad oma harilikkude sissetulekutega wäljaminekuid katta ei jõua. Meie elame praegu iseäralikke aegu üle ja on paratamatu, et riik sarnaste laenude käsitamisele astuma peab. Selle aasta jaanurikuul kuulutati välja sisemine laen ja meie teame, kui kurbi tagajärgi see andis: kogusumma, mis kokku tuli, oli weidi üle 8.000.000.— Kui nüüd praegusi olusid silmas pidada, kus meil rohkem raha liikumas, kui seda Eesti piirides kunagi on olnud, ikka veel uut raha juurde trükkima peab, siis peab walitsus sellest järeldama, et need rahamärgid suuremalt jaolt kuskile seisma jääwad ja mitte produktiivselt ei tööta. Pankades neid vähemalt mitte ei ole. Sennijani oli välja antud 1. detsembrini lühikeseajalise kohustusi 237.896.300 marga väärtuses ja kassatähtedena 288.878.031 marga väärtuses. Kokku 526.774.331 marka. 1919. aastal annab riigimajandus umbes 1.000.000.000.— puudujääki. Kuna selle aasta kuluarwed suuremalt osalt senni veel tasumata on, tuleb tulewa aasta I poolel ka wist puudujääk, iseäranis kui neid suuri kulusid silmas pidada, mis maareformi teostamine toob. See kõik wõiks meie paberraha wäljalaskmist nii suureks teha, et see meie rahawaluutale saatuslikuks saaks. Kui nüüd kõiki neid pahesid arwesse võtta, mis üleliigne paberraha trükkimine tooks, siis on rahaministeerium kawa välja töötanud, mille järele Soomes ja Saksamaal on käidud ja mille järgi ka Prantsusmaal käia tahetakse. See on katse inimesi interesseerida wõidu wäljalaskmisega. Nagu teada, on wõidulaen laen, mis suuri, wäikseid wõi ka mingit protsenti kannab, nii siis enam-wähem asartlikku laadi kannab. Inimene katsub oma õnne ja sel teel meelitatakse inimesi teda ostma. Selle laenuwäljaandmise tingimused oleksid järgmised: laenu kogusumma oleks 100.000.000 marka; piletiwäärtus oleks 100 marka; laenu kestus 10 aastat; laen ei kanna protsente, waid loositakse välja 10 aasta jooksul iga aasta 4 korda. Wõitude kogusumma on 1.000.000 marka ja wõitude arw 2.000. Wõidu ülemmäär on $\frac{1}{4}$ miljonit. Laen kustutatakse wi-

mase 5 aasta jooksul laenupileti tagasiostmise teel. Kustutamisele ostetud pileti eest maksetakse tema nominaalväärtus: piletid on wabastatud sissetulekumaksust, aga selle eest wõetakse wõitude wäljaandmisel nende summast 10% riigi kasuks. Lõppude-lõpuks tuleb kawatsetud wõidulaenuaga riigile 10 aasta jooksul 125.000 marka enam, kui 5% aastas maksta. Need tingimused riigile wõrdlemisi kerged ei ole. Aga nõudmine meie oma märkide järele on niwõrd suur, et wäljaspool tehtud laen meid ei aitaks ja et meie oma raha üksikute käes tarwitamata seisab, siis tulewad kõik abinõud tarwitamisele wõtta, et neid tagasi riigikassasse meelitada, kus nad uuesti ringjooksule wõiksid minna. Kawa kohta wõib niipalju tähendada, et wõitused on üldse 2.000 ühe miljoni marga suuruses. Esimene wõit on arwatud — 250.000. mrk.

1	„	„	„	—	100.000.	„
1	„	„	„	—	50.000.	„
5	„	„	„	à	10.000.	„
13	„	„	„	à	5.000.	„
20	„	„	„	à	2.000.	„
60	„	„	„	à	1.000.	„
500	„	„	„	à	500.	„
1400	„	„	„	à	100.	„

Rahaasjanduse komisjonis wõeti see projekt muudatusteta wastu wälja arwatud ainult mõned redaktsioonilised parandused. Waidlusi tekitas ainult küsimus wõitude hulga ja nende suuruse kohta. Arwati et soowitawam on ehk vähem wäikseid wõitused ja rohkem suuri, et sel teel wõidulaenu rohkem ligimeelitawamaks teha. Teiselt poolt arwati jälle, et peaks wõimalus wõita suurem olema, sest see tõmbab inimesi rohkem ligi. Riigi seisukohalt oleks see ju ükskõik, kas wõitused rohkem ja wäiksemad, wõi vähem ja suuremad, peaasi on, et inimesi neid ostma meelitada. Tähendati ka selle peale, et Soome wõidulaen mitte hästi ei edene ja arwatakse põhjused selles peitunud, et seal liig palju wäikseid wõitused. Nimelt on seal pool terwest wõidust wäikesed summad, 50-margalised. Meil on aga wäikseid wõitused $\frac{1}{5}$ terwest wõitudearwust, seega 4 korda vähem kui Soomes. Nendel on esimene wõit 300.000 marka kuna meil 250.000 marka on. Kõike seda arwesse wõttes jõuti otsusele, et see kombinatsioon ikkagi kõigeõnnelikum on. Peale selle tahaksin mööda minnes tähendada, et peale

selle ühe kawa veel mitu teist kawa läbi waadati ja siis ühehäälelisele otsusele tuldi, et käesolew kawa ikkagi kõigepareim on. Panen ette selle eelnõu esimesele lugemisele üle minna ja I lugemisel wastu wõtta.

Juhataja **J. Westholm:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

10. Seaduseelnõu krediidi nõudmise kohta siseministeeriumile laenuandmiseks leiawilja ja kütteainete ostmiseks — I lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **A. Schulbach:** Et elukalliduse wastu wõitlemise suhtes wilja sisseostmiseks laenu saada, selleks on terve rida linna- ja maa-

konnawalitsuse asutusi siseministeeriumi poole pööranud, samuti paar omawalitsuse asutust palwega, et neile laenu antaks kütteainete muretsemiseks. Siseministeerium oli kõik need palwed edasi saatnud eelarwe-komisjoni rahaministeeriumi juures, kust nad edasi saadeti rahaasjanduse komisjoni. Mõlemates komisjonides jõuti ühisele otsusele, et soowitaw ei ole riigikassat laenuandmisega koormata ja leiti pääsetee, et Eesti pank wõttis enese peale nendele asutustele laenu anda. Selle juures oleks laenu garantiiks esimeses joones sisseostetawad ained. Kuid peale selle arwas pank tarwiliku olevat wastutust saada ka Wabariigi Walitsuselt. Sellekohane seaduseelnõu, mille järele Wabariigi Walitsusel õigus wastutust wõtta oma peale nimetatud laenude eest, on Asutawas Kogus juba wastu wõetud ja sellepärast ei ole tarwis käesolewa seaduseelnõu juures pikemalt peatada. Nende laenude saamine Eesti pangast on wõimaldatud ja tingimuste kindlaksmääramine jäetud walitsuse hooleks. Kuid et komisjonil enesel mitte õigust ei ole sisseantud eelnõusid tähele panemata jätta, siis pööras rahaasjanduse komisjon ettepanekuga Asutawa Kogu poole siseministri poolt ettepanud omawalitsuse laenude eelnõu sisulisele arutamisele mitte wõtta, waid ta Wabariigi Walitsusele edasi anda.

Juhataja **J. Westholm:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

11. Haridusministeeriumi lisaeelarwe 1919. a. II poole kohta — I lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **E. Nipman**: Haridusministeeriumi 1919. a. II poole lisaeelarwesse on üles võetud summad, mis puudusid peaeelarwes ja sealt sellepärast välja jäid, et sel ajal tarwilikke andmeid veel ei olnud, nagu õpetajate palkade krediidid. Niisama ka summad, mille kohta pärast täiendawad andmed tulid, nagu Tartu ülikooli väljaminekute summa ja peale selle veel summad nende väljaminekute katmiseks, mis tekkisid teise poolaasta jooksul. Rahaasjanduse komisjonis sai see eelarwe mõne muudatusega vastu võetud. Muudatused on järgmised: § 2. p. 8. all rahwahariduse osakonnas sai välja jäetud nõutaw krediit 75.000 marga suuruses, mis pidi minema kinofilmide muretsemiseks hariduslikuks otstarbeks. Selle krediidi tõmbas komisjon maha, sest et ta kinofilmide muretsemist mitte hädatarwilikuks ei arwanud olevat, et tarvidus oleks selleks krediiti anda, meie praeguse väliswaluuta puudumise juures. Rahwaharidusosakonna instruktorile nõutud kahe kuu palk 2.100 marka vähendati 1.050 marga võrra, kuna instruktor ametis on ainult esimesest detsembrist. Samuti arwati ka sõidukulud ainult ühe kuu eest, — 800 margaasemele 400 marka. Pealeselle lisas rahaasjanduse komisjon eelarwe juurde § 4. punkt a keskkooli õpetajate palgad — 1.398.853 marka ja b) alg- ja keskkooli õpetajate elukalliduslisad — 5.859.300 marka, mis sisse oli antud haridusministeeriumi poolt erakorralise krediidina. § 5. litera e all tehnikumi ruumide parandamine ja ümbertegemine on parandatud haridusministeeriumi poolt sisseantud tegelikkude kulude arwete põhjal.

§ 8. all punkt 2. oli haridusministeeriumi poolt nõutud stipendium-paiuk teadusmeestele Eisen'ile ja Petersen'ile 6-kuu eest à 1.400 marka kuus — kokku 16.800 marka. Komisjonis tõusis aga küsimus, et missugusel alusel on määratud stipendium Petersen'ile ja missugused teaduslikud teened on nimetatud isikul jne. Selle kohta ei olnud haridusministeeriumi esitajal kindlat materjaali, millega komisjon oleks krediidimääramisel leppinud ja komisjoni enamus tegi otsuseks Petersen'i stipendium-paiuk välja jätta ja ainult stipendium-paiuk

Eisen'ile määrata 8.400 marga suuruses. Sellesamas paragrahwis punkt 3 a all oli ministeeriumi poolt nõutud Weizenberg'ile abiraha 675 marka kuus, mis sellega põhjendati, et Weizenberg Tallinna linna poolt 525 marka toetusraha saab, nii et toetussumma linna ja riigi poolt kokku 1.200 marka kuus teeks. Kuna aga haridusministeeriumi esitaja nüüd teatas, et Weizenberg praegu töötab oma kujukogude korraldamiseks Kadrioru lossis ühes abiliseaga, kellele ta 500 mk. kuus maksab, siis palus ministeerium seda krediiti 1.200 marga peale tõsta, mis komisjoni poolt täideti.

§ 9. punkt 2 c all krediidi nõudmine Draamateatrile Tallinnas oli ministeeriumi poolt ettepanud 50.000 marga suuruses, kuid eelarwe- ja rahaasjanduse komisjon leidis, et kuna see summa 50.000.— sisaldab möödäläinud ja käesolewa poolaasta kulusid, käesolewa, see on 1919. a. II poole puudujääkide kohta aga küllalt selgeid andmeid ei olnud, siis lükati II poolaasta puudujääkide katmine 25.000 marga suuruses tagasi.

§ 13. all ainelise wanawarakogumiseks sai ministeeriumi poolt nõutud 200.000 marka, kuna komisjoni poolt aga lubati 150.000 marka eelarwesse võtta, põhjendades sellega, et eelarwe poolaasta juba lõpule jõudmas. Peale selle tegi rahaasjanduse komisjon § 8. punktide a ja b all tähendatud väljaminekute kohta, nimelt 10 väljamaa stipendiumi ja sõiduraha üliõpilastele, otsuseks neid summasid vastu võtta, kuid soovivaldusega, et ministeerium edaspidi välja annaks stipendiumi üliõpilastele laenudena tingimustel, mida haridusministeerium välja töötaks.

Teen ettepaneku haridusministeeriumi 1919. a. II poole väljaminekute lisaeelarwet I lugemisel arutamisele võtta ja I lugemisel vastu võtta.

Juhataja **J. Westholm**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud.

12. Põllutööministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — II lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Wirma** kannab ette ja pealkirja ning punkte eraldi hääletada.

des wõetakse wastu nähtawa enamusega pealkiri ja peatükid I—V.

Põllutööministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole peale.

Peatükk I. Juhatus — 30.000.—

Peatükk II. Kantselei 1. Palgad ühes perekonna-juurdemaksuga — 115.195.—

2. Kantselei — 26.446.—

3. Majanduslikud kulud — 69.183.—

4. Liikuwa waranduse muretsemine — 14.544.—

Kokku peatükk II — 225.328.—

Peatükk III. Maakorralduse peawalitsus. A. Keskasutus. 1. Palgad ühes perekonna-juurdemaksuga — 130.000.—

2. Päewarahad ja sõidukulud — 21.166.—

3. Kantselei — 44.943.—

5. Liikuwa waranduse muretsemine — 5.995.—

Kokku peatükk III. A. Keskasutus — 202.104.—

B. Esitus maakondades. 1. Harju maakond. 1. Palgad — 15.000.—

2. Päewarahad ja sõidukulud — 10.000.—

3. Kantselei — 1.500.—

4. Majanduslikud kulud — 1.815.—

5. Liikuwa waranduse muretsemine — 6.650.—

Peatükk III B. Kokku — 34.965.—

2. Wiru maakond. 1. Palgad — 12.000.—

2. Päewarahad ja sõidukulud — 7.000.—

3. Kantselei — 1.500.—

4. Majanduslikud kulud — 1.650.—

5. Liikuwa waranduse muretsemine — 6.650.—

Peatükk III b. Kokku Wiru maakond — 28.800.—

Lääne maakond. 1. Palgad — 13.000.—

2. Päewarahad ja sõidukulud — 8.000.—

3. Kantselei — 1.500.—

4. Majanduslikud kulud — 1.650.—

5. Liikuwa wara muretsemine — 6.650.—

Kokku Lääne maakond — 30.800.—

Punkt IV. Järwa maakond. 1. Palgad — 12.000.—

2. Päewarahad ja sõidukulud — 7.000.—

3. Kantselei — 1.500.—

4. Majanduslikud kulud — 1.650.—

5. Liikuwa wara muretsemine — 6.650.—

Kokku Järwa maakond — 28.800.—

Punkt V. Tartu maakond. 1. Palgad — 16.000.—

2. Päewarahad ja sõidukulud — 10.000.—

3. Kantselei — 1.500.—

4. Majanduslikud kulud — 1.650.—

5. Liikuwa waranduse muretsemine — 6.650.—

Kokku Tartu maakond — 35.800.—

VI. Wiljandi maakond. Palgad — 12.000.—

2. Päewarahad ja sõidukulud — 7.000.—

Kantselei — 1.500.—

4. Majanduslikud kulud — 1.650.—

5. Liikuwa waranduse muretsemine — 6.650.—

Kokku Wiljandi maakond — 28.800.—

VII. Wõru maakond. 1. Palgad — 14.000.—

2. Päewarahad ja sõidukulud — 8.000.—

3. Kantselei — 1.500.—

4. Majanduslikud kulud — 1.650.—

5. Liikuwa waranduse muretsemine — 6.650.—

Kokku Wõru maakond — 31.800.—

VIII. Pärnu maakond. 1. Palgad — 12.000.—

2. Päewarahad ja sõidurahad — 7.000.—

3. Kantselei — 1.500.—

4. Majanduslikud kulud — 1.650.—

5. Liikuwa waranduse muretsemine — 6.650.—

Kokku Pärnu maakond 28.800.—

IX. Saare maakond 1. Palgad — 12.000.—

2. Päewarahad ja sõidurahad — 7.000.—

3. Kantselei — 1.500.—

4. Majanduslikud kulud — 1.650.—

5. Liikuwa waranduse muretsemine — 6.650.—

Kokku Saare maakond — 28.800.—

Kokku peatükk III-B — 277.365.—

Kokku peatükk III — 479.469.—

Peatükk IV. Põllutöö peawalitsus.

1. Palgad — 60.000.—
2. Päewarahad ja sõidukulud — 5.000.—
3. Kantselei — 3.300.—
4. Liikuwa waranduse muretsemine — 4.535.—
5. Abiraha katseosakonda kuuluwa Sangaste heinataimede katsejaama ülewaltpidamiseks — 25.000.—
6. Tartu ülikooli meteoroloogilise observatooriumi ja põllutöö meteoroloogiliste jaamade võrgu korraldamistöödeks — 14.200.—
7. Tartu ülikooli ilmade observatooriumile ühekordne abiraha kirjatöö „Tartu kliima 50 a. waatluse järele“ trükkimise kulude katmiseks — 4.400.—

Kokku peatükk IV — 116.435.—

Peatükk V. Riigimaade peawalitsus.

1. Palgad — 61.545.—
2. Päewarahad ja sõidukulud — 8.000.—
3. Kantselei — 14.800.—
4. Ettenägemata väljaminekud — 1.500.—
5. Liikuwa waranduse muretsemine — 2.276.—

Kokku peatükk V — 88.121.—

Aruandja **K. Wirma** (loeb):

Peatükk VI. Loomaterwishoiu peawalitsus.

1. Palgad — 29.720.—
2. Päewarahad ja sõidukulud — 1.800.—
3. Kantselei — 5.300.—
4. Liikuwa waranduse muretsemine — 2.191.—
5. Seerodiagnostilise laboratooriumi ülewaltpidamise kulud — 7.200.—
6. Stipendiumid loomaarstiteaduse üliõpilastele — 1.400.—

Põllutööministeeriumi esitaja: Teen ettepaneku punkt 6-das ettenähtud summat: stipendiumid loomaarstiteaduse üliõpilastele 1.400.— kahekordseks teha, see tähendab, tõsta 2.800.— peale. Tegelikult oleme meie stipendiumi andnud kahele üliõpilasele.

Juhataja **J. Westholm**: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja **K. Wirma**: Komisjonis ei ole sarnast ettepanekut mitte ol-

nud, ja sellepärast ei saa mina selle kohta ka seisukohta võtta.

Juhataja **J. Westholm**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus-ettepanek wastu võetud ja sellega on stipendiumide summa suurendatud 2.800 marga peale.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja punkte eraldi hääletades võetakse wastu nähtawa enamusega peatükid VII—X.

Peatükk VII. Loomakasvatuse peawalitsus.

1. Palgad — 165.000.—
2. Päewarahad ja sõidukulud — 47.236.—
3. Kantselei — 18.959.—
4. Erakorralised väljaminekud — 150.—
5. Liikuwa waranduse muretsemine — 6.120.—

Kokku peatükk VII — 237.465.—

Peatükk VIII. Tehnika peawalitsus.

1. Palgad — 277.030.—
2. Päewarahad ja sõidukulud — 123.121.—
3. Kantselei — 298.003.—
4. Liikuwa waranduse muretsemine — 98.345.—

5. Välistööde juures tarwisminewate materjaalide muretsemiseks ja tööriistade rentimiseks (möödulauad weepinna mõõtmiseks, maapuurid jne.) — 3.000.—

Kokku peatükk VIII — 799.499.—

Peatükk IX. Statistika osakond. (Ühine toitusministeeriumiga.)

1. Palgad ühes perekonna juurdemak- suga — 47.880.—
2. Päewarahad ja sõidukulud — 1.000.—
3. Kantselei — 59.700.—
4. Ettenägemata väljaminekud — 800.—
5. Liikuwa waranduse muretsemine — 3.823.—

Kokku peatükk IX — 113.203.—

Peatükk X. Metsade peawalitsus. A. Keskasutus.

1. Palgad — 100.000.—
2. Päewarahad ja sõidukulud — 9.000.—
3. Kantselei — 20.500.—

4. Majanduslikud kulud — 15.250.—
5. Liikuwa waranduse muretsemine — 7.000.—

Kokku peatükk X A — 151.750.—

B. Kohtade peal.

1. Palgad — 480.942.—
2. Päewarahad ja sõidukulud — 64.610.—

3. Kantselei — 31.598.—
4. Majanduslikud kulud — 21.764.—
5. Liikuwa wara muretsemine ja parandamine — 10.477.—
6. Metsatööstus — 1.212.900.—
7. Metsakorrashoidmine — 47.050.—
8. Ehitus- ja parandustöö — 61.271.—
Kokku peatükk X B — 1.930.612.—
Kokku peatükk X — 2.082.362.—
Kokku põllutööministeeriumi eelarwe — 4.220.893.—

Juhataja **J. Westholm**: Panen eelarwe kogusummas hääletamisele. (Hääletatakse.) Eelarwe kogusumma on nähtawa enamusega vastu võetud.

13. Politseikorraldus — III Seadusandliku komisjoni aruandja **T. Kalbus** (loeb): Politseikorraldus.

Juhataja **J. Westholm**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on pealkiri vastu võetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb):

§ 1. Politsei kuulub siseministeeriumi alla.

A. Schulbach (töer): § 29. kõneleb, et politsei käib siseministeeriumi alla, § 1 — politsei kuulub siseministeeriumi alla. Seda püütakse kaks korda rõhutada. Arwan, et see ülearune on ja teen ettepaneku § 1 välja jätta.

Juhataja **J. Westholm**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **T. Kalbus**: Sarnast ettepanekut ei ole üldse eil ega ka II lugemisel tehtud. Siiski ma võiksin ainult seletada, et esimene paragrahw sisesejuhatuseks on ja seda tahab öelda, et politsei siseministeeriumi alla kuulub, mis puutub aga § 29. siis siin tahetakse näidata, missuguses vahekorras oleksid po-

litseiasutused isekeskis, mis ülem on, missugune kelle alla kuulub. Selles mõttes on need paragrahwid siin üles pandud ja et ta omal viisil tarvilik on, mitte ülearune ei ole, ei ole teada, kelle alla politsei üldse kuulub, arwan ma, et see paragrahw wormi täitmiseks sisse võiks jääda.

Juhataja **J. Westholm**: Pean tähendama, et wormilikult võimalik on see paragrahw tagasi lükata. Paragrahw on II lugemisel hääletamisel olnud ja kui rhs. Schulbach tahab ettepaneku teha, et § 1 välja jääks, siis ma siin seda takistada ei või. Panen rhs. Schulbach'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on selle ettepaneku vastu ja sellega on § 1 vastu võetud, sest et teist redaktsiooni ei ole tehtud.

Aruandja **T. Kalbus** kannab ette ja eraldi hääletamisel võetakse vastu nähtawa enamusega §§ 2—8.

Peatükk I. Politsei kokkusead. § 2. Maakond ühes maakonnalinna ja alewitaga on omaette politseiringkond. Täheendus: Tallinna, Tartu ja Narwa, sama ka wabariigi raudteed on eraldatud ise politseiringkondadeks.

§ 3. Politsei (maakonna, linna ja raudtee) seisab koos politseiülemast, tema abist. jaoskondade ülematest, nende abidest, wanematest ja noorematest politseikordnikkudest.

§ 4. Maakonna politseiülem asub maakonnalinnas, linna politseiülemad vastawates linnades ja raudtee politseiülem — Tallinnas.

§ 5. Politseijaoskondade arwu ja ulatuse maal ja linnades, sama ka jaoskondade ülemate asupaigad määrab kindlaks siseminister vastawa maakonna ehk linnawalitsuse ettepanekul.

Politseikordnikkude jaoskonnad ja asupaigad määrab kindlaks vastawa jaoskonnaülema ettepanekul politseiülem, kus juures maakonna ehk linnawalitsuse arvamist tuleb järel pärida.

Raudteepolitsei jaoskonnad, jaoskondade ülemate ja politseikordnikkude asupaigad määrab kindlaks siseminister raudtee politseiülema ettepanekul.

§ 6. Politseiülemal on kantselei sekretääri juhatuse all, sekretääri abid, kirjutajad ja käskjalg, arhiiv ja arestimaja tarviliku arwu wahtidega.

Jaoskonna politseiülemal on kantselei sekretääri juhatuse all, kirjutajad ja käskjalg.

§ 7. Maakonna, linna ja raudtee politsei ülewaltpidamise kulud kaetakse riigi poolt siseministeeriumi eelarwe järele.

§ 8. Politseiametnikud peawad oma ametikohuste täitmisel Wabariigi Walitsuse poolt kinnitatud wormi ja kaitseriistu kandma.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb):

Peatükk II. Politseiametnikkude ametisse määramine ja ametist lahtilaskmine.

§ 9. Maakonna ja linna politseiülemad ja nende abid määratakse ametisse siseministri poolt wastawa maakonna- ehk linnawalitsuse ettepanekul. Maakonna ja linna politseiülemad ja nende abid tagandab ametist wastawa maakonna- ehk linnawalitsuse põhjendatud ettepanekul ehk ilma sarnase ettepanekuta siseminister, kui nad kuriteo korda on saatnud ehk nende peale pandud ülesandeid täita ei suuda.

Raudtee politseiülem ja tema abid määratakse ja tagandatakse ametist samadel põhjustel siseministri poolt.

H. Nurk (sd.): Siin on redaktsiooniline parandus tarwis teha, nimelt raudtee politseiülem ja tema abid määratakse ja tagandatakse ametist samadel põhjustel siseministri poolt. Siin on öeldud „samadel põhjustel“, kuid, missugused need põhjused on, see on teadmata. Sellepärast teen ettepaneku tähendada „samas korras“.

Juhataja **J. Westholm**: Redaktsiooniline parandus on tehtud, minu arwamise järele wõiks seda parandamist ette wõtta. Aruandja ühineb parandusega. Panen § 9 ühes rhs. Nurk'i poolt tehtud parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 9 wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb):

§ 10. Maakonna ja linna politsei jaoskondade ülemad ja nende abid määratakse ametisse wastawa politseiülema ettepanekul politsei peawalitsuse poolt, kusjuures kohaliku maakonna- ehk linnawalitsuse arwamist tuleb järele pärida. Maakonna ja linna politsei ülemad ja nende abid tagandab ametist wastawa maakonna- ehk linnawalitsuse põhjenda-

tud ettepanekul ehk ilma sarnase ettepanekuta politsei peawalitsus, kui nad kuriteo korda on saatnud ehk nende peale pandud ülesandeid täita ei suuda. Raudteepolitsei jaoskondade ülemad määratakse ja tagandatakse ametist politseiülema ettepanekul samadel põhjustel politsei peawalitsuse poolt.

H. Nurk (sd.): Teen samase ettepaneku, nagu § 9. juures, nimelt et „samadel põhjustel“ asemele panna „sama korra järele“.

Juhataja **J. Westholm**: Aruandja ühineb ettepanekuga. (Hääletatakse.) § 10 on parandatud kujul nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 11—38.

§ 11. Politseikordnikud määratakse ja tagandatakse ametist politseijaoskonna ülema ettepanekul politseiülema poolt.

Kantselei- ja teised alamad politseiametnikud määratakse ja tagandatakse ametist oma otsekoheste ülemate poolt.

§ 12. Välispolitsei teenistuses wõivad olla ainult Eesti wabariigi täiealised kodanikud.

III. Ajutine kohusetäitmine. § 13. Kui politseiülem haiguse, puhkeaja wõi mõnel muul põhjusel oma kohuseid täita ei saa, samuti ametist lahkumise korral, täidab ajutiselt tema kohuseid ta abi. Juhtumistel, kui mõlemad oma kohuseid täita ei saa, määrab siseminister ühe jaoskonnaülema kohusetäitjaks.

§ 14. Teiste politseiametnikkude ametist äraolemise puhul määrab neile kohusetäitjad kohalik politseiülem.

IV. Politsei tegewus ja wõimupiirid. § 15. Politsei hoiab alal seltskondlikku julgeolekut ja korda, kaitseb kõiki ja igaühte wägiwalla, tooruse ja omawoli eest.

§ 16. Politsei kohused seltskondliku korra ja julgeoleku kaitsmise ja üleüldise heakorra alalhoidmise teostamiseks on:

1) abinõude tarwitamisele wõtmise seaduste ja sunduslikkude määruste rikumiste lõpetamiseks;

2) kodanikuwabaduste kaitsmine;

3) aktide ja protokollide kokkuseadmine õnnetutejuhtumiste ja kuritegude

üle, niisama ka muudel juhtumistel, kui see kodanikul tarvilik on tema õiguste kaitsmiseks;

4) korra alalhoidmine, üleüldiseks tarvitamiseks antud kohtade, teede, sildade, uulitsate ja muude avalikkude platside korrashoidmise ja liikumise korra järelwalwamine;

5) korra alalhoidmine tulekahjude, weeuputuste ja muude üleüldiste hädaohtude ja õnnetuste juures;

6) abiandmise nõudmine kodanikkudelt üleüldiste õnnetuste ja hädaohtude puhul;

7) walitsuse ja omawalitsuse asutustele ja wõimudele abiandmine nende peale pandud kohustetäitmise juures;

8) seadustes ja määrustes ettenähtud isiku- ja muude tunnistuste ja teadete wäljaandmine;

9) wastuwaidlemata korras nõutawate riigi ja omawalitsuste kasuks maksude ja trahwide sissenõudmine, samuti ka maksjate keskel maksu-, teate- ja muude lehtede laialikandmine.

§ 17. Kohtuametkonna asjus on politsei kohused:

1) juurdluse toimepanemine, eeluurimisest osawõtmine ja süüdistatawate wahiallawõtmine süüteo asjus kriminaal kohtupidamise seaduse põhjal;

2) awalikkudes süüteoasjades süüdistajana wäljaastumine seaduses ettenähtud juhtumistel;

3) kohtu poolt wäljakutsutud süüdistatawate ja muude isikute wahiallawõtmine ja kohtusse toomine kohtuwõimu sellekohase määruse põhjal;

4) kohtuotsuste ja määruste täitmine, nagu kohtupidamiste seadustes ette nähtud;

5) wangide wedamisest osawõtmine, nagu see seaduses wahiallpeetawate kohta on ette nähtud;

6) asjalikkude tõenduste alalhoidmine.

§ 18. Sõjaametkonna asjus on politsei kohused:

1) sõja ja merewäkke tegewasse teenistusse kohustatawate isikute ilmumise järelwalwamine;

2) wäejooksikute wahiallawõtmine ja sõjawõimude kätte toimetamine.

§ 19. Peale kohustuste, mis pp. 14—17 ette nähtud, on politseiametnik kohustatud täitma kõiki walitsus- ja omawalitsuswõimude seaduslikke nõudmisi.

§ 20. Politseil on õigus wahialla wõtta isikuid, kes purjus olekus ehk waimuhaiged, kui nende wabaduses wiibimine otsekohe hädaohtlik on, kas neile endile wõi ümbruskonnale.

§ 21. Igal wahiallawõtmise juhtumisel kirjutab politsei selle kohta protokolli, milles ära on tähendatud wahiallawõtmise koht, päew ja tund, niisama ka wahiallawõtmise põhjus. Wahialla wõetawa, tema perekonna-liigete ehk usaldusmehe nõudmisel on protokolli kokkuseadja kohustatud wiibimata wahiallawõtmise otsusest ära kirja wälja andma.

§ 22. Isikud, kes wahialla wõetud ilma sellekohase kirjaliku kohtuwõimude otsuseta, peawad kas wiibimata wabastatud, ehk 24 tunni jooksul kohtuniku ehk kohtu-uuri ja juurde, kelle wõimupiiri asi käib, wiidud saama; ei ole aga wiimased kättesaadawad, siis lähema kohtuniku ehk kohtu-uuri ja juurde.

§ 23. Kui wahiallawõtmine sündis koha peal, mis üle 10 wersta kaugel on kohtuwõimude esitajatest (p. 21), siis pikendatakse wahiallawõetu wiimiseks määratud 24-tunnist tähtaega 24 tunni wõrra, iga järgmise 25 wersta wõi selle pooliku osa kohta.

§ 24. Politseiteenistuses olew ametnik wõib sõjariistu tarwitada oma ametikohuste täitmise juures järgmistel tingimistel:

1) temale sõjariistus isiku kallaletungimise korral;

2) temale ilma sõjariistadeta ühe wõi mitme isiku kallaletungimise korral, kui muud kaitsewõimalust üle ei jää;

3) teiste kõrwaliste isikute kaitsmise korral, kui muud kaitsewõimalust ei ole;

4) kurjategija kinni wõtmise korral, kes p. p. 1—2 nimetatud wägiwaldsete tegudega ennast kaitseb ehk kui ei ole wõimalust põgenejat kurjategijat muude abinõudega taga ajada ja kinni püüda;

5) wangimajast ehk wahialt ärapõgenemise korral, kui ei ole wõimalik teda kinni wõtta.

§ 25. Igast sõjariistatarwitamise juhtumisest peab politseiametnik ühes sõjariistatarwitamise põhjuste ning järel duste kirjeldusega oma otsekohesele ülemusele wiibimata teatama.

§ 26. Politsei poolt tähele pandud seaduse ehk sundusliku määruse rikkumise kohta peab politsei määratud korral protokolli tegema.

§ 27. Protokoll seatakse kokku koha peal, kus korra-, seaduse ehk sundusliku määruse rikkumine sündis, ehk jälle lähemas elumajas. Kui protokollil võimatu on kokku seada ülemaltähendatud kohas, siis seatakse protokoll kokku lähemas politseiwalitsuses, kusjuures politseiametnikud süüdistatava ainult sel juhtumisel politseiwalitsusse kutsuvad, kui süüteo koha peal täiesti võimatu on tema isikut kindlaks teha.

§ 28. Protokollis peab olema ära tähendatud: kes ta kokku seadis, kus kohal, millal kuritegu ehk üleastumine korda saadeti, milles see seisab, kelle poolt see toime pandi, kui süüdistatav teada on.

Protokollis äratähendatud asjaolud peavad nii palju, kui see võimalik on, tunnistajate, ja kui selleks vajadus on, ka asjatundjate poolt tõendatud olema.

Peatükk V. § 29. Politsei käib sise-ministri alla, kes politsei peawalitsuse kaudu politseitegewust juhhib.

§ 30. Politseiülemad käiwad politsei peawalitsuse alla.

§ 31. Maakonna ja linna politseiülemate alla käiwad nende abid ja jaoskonnaülemad.

§ 32. Jaoskonnaülemate alla käiwad nende abid ja politseikordnikud.

Peatükk VI. Politseiametnikkude asjaajamine.

§ 33. Täielikud töökawa ja asjaajamise juhtnõõrid politseiametnikkudele ja nende juures olewatele kantseleidele määratakse siseministeeriumi poolt wäljaantawas juhtkirjas.

Peatükk VII. Politseiametnikkude aruanne ja wastutus.

§ 34. Politseiülemad annawad siseministrile aru oma tegewusest.

§ 35. Kaebtused politseiülema tegewuse üle saadetakse politsei peawalitsusele, wabariigi prokuröörile ehk administratiiwkohtule alluwuse järele.

§ 36. Kaebtused teiste politseiametnikkude tegewuse üle saadetakse otsekohe nende ülemusele, wabariigi prokuröörile, ehk administratiiwkohtule.

§ 37. Ülematel politseiametnikkudel on õigus oma alla kuuluwatele alamatele ametnikkudele ja teenijatele teenistuse asjus märkusi ja noomitusi teha, oma äranägemise järele.

§ 38. Nimetatud seaduse maksmapane-kuga kaotab 17. aprillil 1917. a. wene-aegne ajutine miilitsaseadus oma jõu.

Juhataja **J. Westholm**: Panen politseikorralduse pärast III lugemist hääletamisele niisugusel kujul, nagu ta paragrahwide kaupa wastu wõetud. (Hääletatakse.) Seadus on nähtawa enamusega lõpuhääletamisel wastu wõetud.

K. Wirma (sd.): Panen ette tunnistada, et sel seadusel on edasilükkamatuse iseloom.

Juhataja **J. Westholm**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

14. Täiendaw seadus Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele maksetawa tasu kohta — II lugemisel. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Wirma**: See seadus oleks täienduseks 15. juulil 1919. a. wäljaantud seadusele, sellepärast teen ma ettepaneku seda pealkirja järgmiselt lugeda:

„Seadus Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele maksetawa tasu kohta 15. juuli 1919. a. seaduse täienduseks“.

H. Kuusner (rhw.): Meil on 15. juuli seaduses Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele maksetawa tasu kohta kindlasti ära öeldud, nimelt et Asutawa Kogu liigetele maksetakse tasu 1500 marka kuus kogu Asutawa Kogu kestwuse ajal, siis on seal korterirahad jne. Ma arwan, et see eelnõu tuleb kooskõlas wiia selle määrusega, sellepärast teeksin mina ettepaneku seda seaduseelnõu järgmiselt nimetada: „Täiendaw seadus Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele maksetawa tasu asjus“. Ettepanek oleks järgmine: Asutawa Kogu poolt 5. detsembril 1919. a. wastuwõetud määrus riigiametnikkude ja -teenijate lisapalga kohta laiendatakse ka Asutawa Kogu liigete peale. See oleks kooskõlas selle määrusega, mis juba juulikuul wälja antud ja ühtlasi ka selle määrusega, mis 5. detsembril riigiametnikkude lisapalga kohta wälja anti, see oleks tõenduseks, et niisugust pealkirja, nagu ma ette panin, tarwis on, siis jääks kõik see protsentide määramine ära. Peale Asutawa Kogu liigete

saaks see määrus laiendatud riigikontrollööri ehk tema kohustetäitja kohta, nii et see oleks täiesti kooskõlas enne väljaantud seadustega.

Juhataja J. Westholm: Lõp sõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Lugu on nüüd see, et rhs. Kuusner'i ettepanek seda seisukohta mitte ei muuda, sest see seadus, mis meil praegu käsil on, räägib 15. juuli seaduse muutmise ja nimelt, et walitsuse liikmed peavad nii ja nii palju palka saama. Rhs. Kuusner tahab teistsuguse palganormi ette panna. See muudab ka 15. juuli seadust ja sellepärast arwan ma, et see pealkiri, nagu rhs. Kuusner tahab anda, ei oleks mitte otstarbekohane, sest temagi ettepanek muudab 15. juuli seadust ja seda peaks ka meie pealkirjas ära ütlema. Sellest seisukohast välja minnes ei saa ma ühineda rhs. Kuusner'i ettepanekuga.

Juhataja J. Westholm: Seega on 2 ettepanekut: 1) komisjoni aruandja poolt, nimetada käesolev seadus — täiendaw seadus Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele maksetawa tasu kohta 15. juuli 1919. a. seaduse täienduseks, ja 2) rhs. Kuusner'i poolt, seaduse pealkirjaks võtta — täiendaw seadus Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele maksetawa tasu asjus. Panen need ettepanekud sisetuleku järjekorras hääletamisele. (Hääletatakse.) Kumbki ettepanek ei ole tarvilikku hääleenamust saanud, sellepärast tulewad mõlemad ettepanekud uuesti hääletamisele poolt ja vastu. (Hääletatakse.) Rhs. Wirma ettepanek sai 20 häält poolt ja 10 vastu, rhs. Kuusner'i ettepanek 8 poolt ja 18 vastu, seega on rhs. Wirma ettepanek vastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb):

§ 1. Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele ja riigikontrollööri maksetakse lisapalgaks 30% palgast 1. novembrisel aastal arwates.

H. Kuusner (rhw.): Nagu eile juba seletasin, tuleks Asutawa Kogu juhatajale, riigikontrollööri ja walitsuse liigetele palka tõsta mitte lisapalga näol, vaid kindel palgasuurus ära määrata. Mina ei toeta seda esimest ettepanekut, mis § 1. juurde on toodud Asutawa Kogu liigete palga asjus, vaid tahaksin, et walitsuse liigetele ja riigikontrollöörile see mitte

lisapalgana ei antaks, vaid põhipalgana. Minu wormulatsioon oleks järgmine: Täiendaw määrus Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele maksetawa tasu asjus. 1) Asutawa Kogu poolt 5. detsembril 1919. a. wastuwõetud määrus riigiametnikkude ja -teenijate lisapalga kohta laiendatakse ka Asutawa Kogu liigete peale. Sel juhtumisel, kui Asutaw Kogu seda põhimõtet tunnistab, siis oleks ta kooskõlas selle määrusega, mis vastu on võetud 15. juulil 1919. a. riigiametnikkude palga kohta ja see laiendatakse ka Asutawa Kogu liigete peale.

Aruandja K. Wirma: Rhs. Kuusner'i ettepanek muudab sisuliselt õige tuntawalt wahekordi, nimelt tema ettepanekus on kindel määr ära tähendatud selle kohta, kuidas Asutawa Kogu juhataja ja walitsuse liikmed palka saaksid. § 1. räägiksime ainult Asutawa Kogu liigetest ja jätaksime walitsuse liigete palgaküsimuse lahtiseks, nagu rhs. Kuusner'i ettepanek käib, siis otsustaksime selle seisukoha ära, et walitsuse liigetele tuleks palka määrata ilma 30% lisata. Teen ettepaneku, et meie § 2. ennem ära otsustame, kui § 1. Kui § 2. võetakse vastu ilma protsendi tasuta, siis võin mina kui komisjoni aruandja rhs. Kuusner'i ettepanekuga ühineda.

Juhataja J. Westholm: Rahwaesitaja Wirma poolt on ettepanek tehtud enne ära otsustada § 2. ja siis § 1. Kodukord ei näe seda ette, sellepärast antakse sõna kahele poolt ja kahele vastu. Sõna on rahwaesitajal Kuusner'il.

H. Kuusner (rhw.): Sellest küsimusest saaksime kõigeparemini üle, kui esiteks võetakse ainult Asutawa Kogu liigete palgaküsimus hääletamisele ja siis walitsuse liigete oma, kas protsentidena või aluspalgana. See ettepanek, mis ma tegin, võimaldab täiesti küsimust otsekohe hääletamisele panna.

Juhataja J. Westholm: Rhs. Wirma võtab oma ettepaneku tagasi. Rhs. Kuusner'i ettepanek oleks järgmine: „Täiendaw määrus Asutawa Kogu liigetele maksetawa tasu asjus. 1) Asutawa Kogu poolt 5. detsembril 1919. a. wastuwõetud määrus riigiametnikkude ja -teenijate lisapalga kohta laiendatakse ka Asutawa Kogu liigete peale“. — Rhs.

Kuusner'i ettepanekuga on ühinenud ka aruandja. Seega on rhs. Kuusner'i ettepanek ainuüksi järele jäänud. Kui keegi komisjoni ettepanekut ei toeta, siis panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Rhs. Kuusner'i ettepanek on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja K. Wirma: Palun otsustada, kas § 1. ka veel sõnad: „walitsuse liigetele, riigikontrolloörile ja nende kohusetäitjale“. sisse jääwad?

H. Kuusner (rhw.): Sellest seisukohast välja minnes, mis mina juba eile kaitsesin, ja seda silmas pidades, et need summad mitte sugugi lahku ei lähe, on wahe õige väikene. On arwamist kuulda, et kui walitsuse liikmed wähegi elunõuete kohaselt elada tahawad, siis 5000 margaline kuupalk täiesti otstarbekohane on, sellepärast ei oleks sellel 30% lisal mitte sisulist tähendust. Ja nõnda soovitaksin ma küll, et walitsuse liigetal, riigikontrolloöril ja nende asetäitjatel saaks algpalk tõstetud ja protsendid välja jääksid, sellepärast panen ma ette § 2. järgmises redaktsioonis vastu wõtta: „Asutawa Kogu juhataja, walitsuse liigete ja riigikontrolloöri ja nende kohusetäitjate algpalk määratakse 5000 marga peale kuus, selle seaduse „Riigi Teatajas“ awaldamise kuu esimesest päewast arwates“.

H. Nurk (sd.): Juulikuul oli Asutawa Kogu liigete palganormeerimine käsil ja määrati palgad kindlaks niihästi ministritele kui ka Asutawa Kogu liigetele. Arwati, et nad nõuetega tasakaalus ja hästi proportsionaliseeritud. Kui riigiteenijate palgakõrgendamise asi rahaasjanduse komisjonis arutamisel oli, jõudis rahaasjanduse komisjon otsusele ja tegi sellekohase ettepaneku Asutawale Kogule, missugune ettepanek pärast tagasi sai võetud, — et kõrgema palga saajad wõrdlemisi paremates tingimustes on, kui alama palga saajad. Leidis, et neile, kes 1200 marka kuus saawad, enam palka juurde panna ei wõi ja määras lisa ülemmäära 750 marga peale. Nüüd esinetakse aga äkki ettepanekuga, kus kõrgete riigiametnikkude, nagu ministrite ja riigikontrolloöri palgad leitakse liig wäiksed olema ja tahetakse nad märksa suurendada. Põhjendatakse seda elukalliduse tõusuga. Kui aga elu kalli-

maks on läinud, siis on ta ühetasaselt seda ministril kui ka igal teisel wabariigi kodanikul ja ma ei leia sugugi põhjust ministrite ja riigikontrolloöri palka erakorraliselt tõsta. Waidlen selle ettepaneku vastu, arwates, et see 30% lisatasu ka nende kohta laiendatud peaks saama.

K. Baars (töer.): Pean tunnistama, et walitsuse liigete tasu küll wäikene on, kuid meie peame siiski arwesse wõtma neid kulusid, mis riigil kanda tuleksid, kui walitsuse liigete palku ettepanud määral suurendatakse. Walitsusel on praegu 11 liiget, sinna juurde veel riigikontroll ja Asutawa Kogu juhataja, on 13 isikut. Peale selle saawad sama palga ka Riigikohtu liikmed arwu poolt 9. Igaühele tuleks 5000 marka kuus ja 22 inimese peale 12 kuus teeb see umbes 1.300.000. marka, see tähendab, 22 riigiametnikku saawad sarnase palga. (Wahelhüüded ja protestid.) Meie wõime ju selle jaoks küll paberraha välja anda, kuid meie teeme sel samal ajal ka projekte, kuidas üleliigset paberraha väljaandmist kõrvaldada. Sellelt seisukohalt välja minnes arwan ma, et palgakõrgendust ettepanud määral mitte vastu wõtta ei tohiks.

L. Olesk (töer.): Kui meie omale seda lõbu lubame, et meie enestel riigi peame, siis peame enestele ka seda lõbu lubama wastawaid kulusid kanda. Kas meil siin üks miljon enam wõi wähem välja tuleb anda, ei muuda sisulikult asja. Tähtis on aga see, et meie walitsuse liikmed korralikult oma kohust saaksid täita. Kui juba juulikuul palgad walitsuse liigetele kindlaks määrati, oli mul au Asutawale Kogule arwamisega esineda, et nende palkadega mitte elada ei saa, ja see sündmata on, kui meie mõne kuu järele meie eneste poolt määratud palkadele lisa määrama hakkame. Nüüd on see küsimus meil käes. Põhimõttelikult olen mina Asutawa Kogu liigetele palgakõrgenduse vastu. Härra Nurk tähendas küll, et Wabariigi Walitsuse liikmed esituskulud veel peale selle saawad, kuid ometi mitte ei saa kõiki kulusid sellega ühendada, sest meie ei saa ometi mitte nõuda, et iga walitsuse liige meile arwe ette peab panema, kui palju temal kuskil ära kulub. Igatahes peab ta nii palju palka saama, et ta oma wäljminekuid sellest katta wõib. Ma pean ütlema, et

isegi selle 5000 margaga walitsuse liige ikkagi weel oma wääriliselt ära elada ei saa. Kui seda vähendada tahetakse, siis jääme parem endise 2500 marga juurde ja siis teame meie, et igaüks weel kolmekordselt nii palju omast taskust juurde maksab.

Juhataja J. Westholm: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Härra Nurk tõi siin ette, et meie juulikuul palgad normeerisime nõndawiisi, et sealjuures enam mingisugust muudatust ette wõtta ei wõi. See oli sel korral muidugi hea tahtmine, kõik oli ilusasti korras ja lootime, et palgad ära normeeritud on. Kuid meie teame, et meie wahepeal oleme need palgaseadused ümber normeerinud, neid palku on suur hulk, mis nüüd hoopis teistmoodi wälja on kujunenud. Ka on meil teada, et need normeerimised ei ole tehtud kunagi terwe riigi kohta korraga. Alles nüüd on kawatus läbi waadata kõiki weel kord ja seda teha põhjalikult. See oli üks armas tahtmine lõpulikult palgad normeerida, aga tegelikult on nähtawale tulnud, et seda tuleb jällegi uuesti ümber teha. Sellest seisukohast wälja minnes, et kui meil oli wõimalik teiste ametnikkude palka uuesti läbi waadata, siis on wõimalik seda teha ka walitsuse palkadega, kuid siin tuleb arwesse wõtta teatud süsteemi praeguse normeerimise juures, kas siduda walitsuse palku selle 30% normiga, wõi oleks parem kindel määr ära öelda, nimelt, kui palju walitsus peab saama, ja praegu juhin mina Asutawa Kogu tähelepanu selle peale.

Juhataja J. Westholm: On tulnud rhs. Kuusner'i poolt ettepanek, et Asutawa Kogu juhatusese ja walitsuse liigetele, riigikontrolloörile wõi nende kohustetäitjatele palka määratakse 5000 marga peale kuus, selle seaduse „Riigi Teatajas“ awaldamise kuu esimesest päewast arwates. Teine on komisjoni ettepanek. Korra kohta on sõna aruandjal.

Aruandja K. Wirma: § 1. juures seisab küsimus õieti selles, kas täiendada seda paragrahwi selle redaktsiooniga, mis rhs. Kuusner ette pani wõi täiendada sõnadega „Asutawa Kogu juhatusese, walitsuse liigetele, riigikontrolloörile wõi nende kohusetäitjale“.

Juhataja J. Westholm: Rhs. Wirma ettepanek seisab selles, et kas täiendada § 1. nende sõnadega „Asutawa Kogu juhatusese, walitsuse liigetele ja riigikontrolloörile wõi nende kohusetäitjale“. Seda ei saa kuidagi sel kombel lahendada, nimelt ei ole kindel seisukoht selles asjas wõetud. Kas neid protsente arwesse wõtta ja kui tahetakse sellega siduda, siis ma küll ei tea, kuidas aluspalga äramääramisega jääb. Oleks tarwilik seda ära otsustada ja siis, kui soowitakse, wõib weel protsente juurde arwata. Kuid selles asjas wõiwad arwamised lahku minna. Ma arwan, et rhs. Wirma ettepanek teeb ainult arusaadawaks § 2. niisuguse redaktsiooniga, nagu ta ette on pandud. Kui seda täiendust § 1. lõpu mitte panna, siis ei saa mitte arusaadawaks sõna alguspalk, siis ei saa walitsuse liigete, Asutawa Kogu juhatusese liigete ja riigikontrolloörü wõi nende kohusetäitjate juures juttu olla ainult palgast. See ettepanek peab tingimata hääletamisele tulema, kui komisjoni ettepanek § 2. kohta hääletamisele tuleb, sest muidu ei ole tal selget mõtet. Sellepärast arwan mina, et rhs. Wirma ettepanek § 1. lõpu lisada teatawad sõnad „Asutawa Kogu juhatusese, walitsuse liigetele, riigikontrolloörile wõi nende kohusetäitjale“ on sisemises ühenduses komisjoni ettepanekuga ja sellepärast tuleb see siis hääletamisele. Kui rhs. Kuusner'i ettepanek wastu wõetakse, siis langeb sellega § 2. komisjoni redaktsiooni täiendus § 1. puhul wälja. Nii panen ma siis hääletamisele esiteks § 1. lõpu; selle järele rhs. Kuusner'i ettepaneku, arwan, et kõigeparema on niisuguses järjekorras hääletamisele panna.

Aruandja K. Wirma: Mina saan aru, et weel teise paragrahwi üle pole räägitud, ja sellepärast tuleb nüüd praegu arutamise alla minu parandus.

Juhataja J. Westholm: Põhjus, mispärast rhs. Wirma ettepanek enne hääletamisele tuleb, on see, et esimese paragrahwi lõpp on loogilises ühenduses, § 2. ja sellepärast on loomulik, et enne tuleb aruandja ettepanek, ja siis rhs. Kuusner'i ettepanek. Ma panen hääletamisele. Kes on selle poolt, et paragrahwi lõpuliselt: „Asutawa Kogu poolt 5. XII. wastuwõetud määrus riigiametnikkude ja teenijate lisapalga kohta laiendatakse ka Asutawa Kogu liigete peale“ täien-

dada sõnadega: „Asutawa Kogu juhatuse, walitsuse liigete ja riigikontrollööri wõi nende kohusetäitjate peale“. Kes on selle täienduse poolt? (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega tagasi lükatud.

Selle järele tuleb hääletamisele rhs. Kuusner'i ettepanek. Sellepärast, et komisjoni ettepanek on tagasi lükatud ja nüüd ei ole enam tarwidust hääletada komisjoni redaktsiooni ja siis parandust, waid hääletamine wõib käia hariliku korra järele. Rhs. Kuusner'i ettepanek on järgmine: „Asutawa Kogu juhatusele, walitsuse liigetele, riigikontrollöörile wõi nende kohusetäitjale palka määratakse 5000 marga peale kuus selle seaduse „Riigi Teatajas“ awaldamise kuu esimesest päewast arwates“. Ja teine on komisjoni ettepanek, et Asutawa Kogu juhataja, walitsuse liigete ja riigikontrollööri alguspalk tõstetaks kunni 3500 margani.

Aruandja **K. Wirma**: Seda silmas pidades, et esimene lisandus ära wõeti, sellepärast siis ei tule see norm 3500 marka arwesse wõtta, see oleks siin täiesti mõttetu ja sellepärast wõtan ma selle normi tagasi.

Juhataja **J. Westholm**: Komisjoni aruandja on oma ettepaneku tagasi wõtnud.

J. Piiskar (sr.): Seda tähele panes, et see norm on umbkaudu samuti kõrgendatud, kui kõigil teistel, sellepärast toetan ma komisjoni aruandja ettepanekut.

Juhataja **J. Westholm**: Rhs. Piiskar toetab komisjoni aruandja ettepanekut. Hääletamisele tuleb rhs. Kuusner'i ettepanek. (Hääletatakse.) Hääletamisel on rhs. Kuusner'i ettepanek 20 häält poolt ja 12 wastu saanud, seega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 3. Asutawa Kogu liigetele maksetakse lisatasu iga Asutawa Kogu komisjoni, seadusandliku delegatsiooni, wanematekogu, riigi majandusnõukogu ja juhatuse koosolekute tunni eest 5 marka.

Täheendus. Terwed pooled tunnid loetakse täiteks ja mitte terweid ei wõeta arwesse.

H. Nurk (sd.): See paragrahw lubab lisatasu komisjoni tööde eest ja on sellega teatawa meelitus- wõi jootraha andmine komisjoni tegewusest osawõtmise eest. Kas peame meie siis niisugust jootraha andmist edendama? Ma arwan, et Asutaw Kogu peab eeskujuks olema ja kui liigetele palgad juba on määratud, siis peawad nad ka oma kohust täitma ja komisjonidesse ilmuma ilma meelitusrahata. Teisest küljest ei walita ju kõiki Asutawa Kogu liikmeid komisjonidesse, nii et ühed vähem tasu saawad, kui teised. Wõi vähemata saajad, peawad need käruga waksalis käima ehk teistel saapaid wiksima hakkama. Kuna see paragrahw annab wõimaluse ühel Asutawa Kogu liikmel päewas 40 marka rohkem teenida, kui teisel, mis otstarbekohane ei ole; teen ma ettepaneku see paragrahw wälja jätta.

Juhataja **J. Westholm**: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja **K. Wirma**: Rhs. Nurk arwab, et komisjoni tööst osawõtmise eest tasumaksmine on mingisugune meelitus andmine. Sellest seisukohast wälja minnes oleks ka iga tükitöö eest maksamine meelituse andmine ja kui teie rätsepa juures omale ülikonna tellite, kas maksate siis talle tööraha wõi meelituse. (Hüüded pahemalt poolt: Siin on tükiwiisil istumine. Mis eest siis teine palk maksetakse?) Aga mis eest maksetakse siis neile, kes komisjoni istumistele ei tule? Ometi wabandawad kõik, et ühel on üks ja teine asi toimetada. Ma olen kindel, et neile kõigile päewawiisi maksetakse, sest büroodes maksetakse ikka tükiwiisi. Teisest küljest soowime meie näha saada, kes komisjonidesse saawad tulla ja kes mitte. Siin kardetakse muidugi registreerimist ja need, kes seda kardawad, seisawad nüüd selle tükitöö wastu.

Juhataja **J. Westholm**: Rhs. Nurk'i ettepanek on § 3. wälja jätta. (Hääletatakse.) Hääletamisel on nähtawa enamusega § 3. tagasi lükatud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb):

„§ 4. Asutawa Kogu liigete kuutasust arwatakse maha 1. nowembrist sel aastal arwates 65 marka iga Asutawa Kogu

koosoleku päewa eest, millest liige puudub kodukorra § 84. punkt 4 ja 5 ja selle paragrahwi märkuses nimetatud põhjustel ja ka iga päewa eest, mis kahe ülemalnimetatud puudumise koosolekute wahel on.

T ä h e n d u s. See paragrahw ei käi Asutawa Kogu juhataja, walitsuse liigete ja riigikontrolööri kohta.

Ma juhin tähelepanu selle peale, et kui täna esimene paragrahw wastu wõeti muudetud kujul ja kui nüüd see paragrahw tagasi peaks lükatama, siis saawad need, kes koosolekute mitte osa ei wõta, weel suuremat tasu sellega, et nad 30% ka nende päewade juurde saawad, mis nad ära on olnud — seda peaks siin silmas pidama.

H. Kuusner (rhw.): Selles paragrahwis sisseseatud trahwisüsteem ei ole mitte õiglane. Nagu ma minewal korral tähendasin, on raske selgeks teha, mis põhjused mõjuwad on. Mitmed on sunnitud näiteks omawalitsuse koosolekutele wälja sõitma, kuna nad omawalitsuse poolt selle eest tasu ei saa. Ja nüüd tahetakse peale koosoleku päewaraha ka koosolekute päewadewaheline raha ära wõtta. Selles mõttes teen ettepaneku, see paragrahw tagasi wõtta.

T h. K ä ä r i k (töer.): Siin tähenduses on öeldud, et see paragrahw ei käi Asutawa Kogu juhataja, walitsuse liigete ja riigikontrolööri kohta. Kas saawad nüüd need walitsuse liikmed, kes ühtlasi ka Asutawa Kogu liikmed on, ka Asutawa Kogu liikme palka?

K. Baars (töer.): See paragrahw on tarwilikuks arwatud wist sellepärast, et Asutawa Kogu liikmed rohkem koosolekutel käiksid ja ei puuduks. Ma arwan, et meie seda sellega siiski kätte ei saa. Oleks see mahaarwamine üksi koosolekute päewapalk, siis oleks asi korras, aga nüüd wõib nõnda juhtuda, et keegi wäljaspool olew liige sõidab ära reedel enne lõunat ja tuleb tagasi teisipäewal. Temal arwatakse nüüd maha kõik päewad kunni teisipäewani. Ütleme, et keegi liige sõidab ära reedel pärast koosolekut ja puudub kaks päewa: laupäewal ja esmaspäewal, kuid ta palgast ei arwata mitte puudunud päewade eest maha. Minu arusaamise järele ei ole siin mingisugust õigust. Meie ei saa tõesti seda mitte kätte, mida meie selle seadu-

sega kätte saada tahame. Sellepärast on see seadus täiesti ilmaaegne.

J. Kartau (sd.): Rhs. Käärik'u märkuse peale põhjendades, teen ma ettepaneku, et § 4-da märkuses sõnad: „Walitsuse liigete ja riigikontrolööri“ saaksid wälja jäetud.

T h. K ä ä r i k (töer.): Mina tahtsin just sedasama ettepanekut teha.

J. Mikiwer (sd.): Pean tähendama, et mina wäljaspoolt Tallinnat olen, kuid leian, et see seadus siiski oma otstarbet täidab. Rhs. Baars tähendas, et kahe päewa — laupäewase ja esmaspäewase puudumise eest ei arwata mitte palgast maha, kuid harilikult ei määrata nende päewade peale isegi komisjonide istungid, nii et puudumise pärast tähendatud päewadel töö mitte ei kannata. Mis puutub teisipäewaselt ja reedeselt koosolekult puudumisse, siis on minu arwates täiesti õigus sarnase puudumise eest trahwi määrata. Igatahes tuleks § 4. nii wastu wõtta, nagu ta on ette pandud. Peale selle tuleks aga weel komisjonide koosolekutelt puudumise eest trahwi määrata. Ja sellepärast teen ma ettepaneku, et selle paragrahwi juurde saaks wastu wõetud weel teine tähendus.

J u h a t a j a J. Westholm: Rhs. Mikiwer'i poolt on ettepanek tehtud, et komisjonidest puudumiste eest arwatakse palgast teataw summa maha tundide arwu järele. Et rhs. Mikiwer'i poolt mitte konkreetset ettepanekut ei ole tehtud selle kohta, kui suur summa tuleb iga tunni puudumise eest maha arwata, siis ei saa seda ettepanekut hääletada.

H. Kuusner (rhw.): Rhs. Mikiwer'i ettepanekust järgneb, et Asutawa Kogu liige, kes ühtlasi ka omawalitsuses tegew on, peab weel selle eest ligi maksma, et ta Asutawa Kogu liige on. Läheb Asutawa Kogu liige linnawolikogu koosolekule wõi maakonnanõukogu istungile, siis wõetakse temalt see palk maha, mil ta puudub. Tähendab, Asutawa Kogu liige palka ei saa, kuid komisjonidest puudumise eest peab ta weel juurde maksma.

J. Mikiwer (sd.): Mina leian, et Asutawa Kogu liikmed, kes omawalitsuse ülesandeid täidawad, mitte ei peaks selle paragrahwi alla käima, sest omawalit-

suse ülesannete täitmine loetakse mõjuwaks põhjuseks.

Juhataja J. Westholm: Lõpuseõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Rhs. Mikiwer'i tähendus puudutab käesolewas paragrahwis tähendatud kodukorra § 84. punkt 4, mis kõneleb sellest, et kui Asutawa Kogu liige sõidab välja omawalitsuse ülesandeid täitma, siis arwatakse ta palgast puudunud päewade eest teatud summa maha. Siin wõiks näiteid tuua, kus Asutawa Kogu liikmed saawad omawalitsusest kindla palga, sest et nad omawalitsuse teenijad on. Sarnastel juhtumistel on täiesti õigus palgast maha arwata. Ainult neil Asutawa Kogu liiketel, kes omawalitsuse ülesandeid täidawad aga selle eest mingisugust tasu ei saa, ei tuleks mitte palgast maha arwata, kuid sarnast ettepanekut ei ole mitte tehtud. Selle üle tuleb veel järele mõelda. Soowitakse sarnast ettepanekut teha, siis tehtagu.

Juhataja J. Westholm: On tehtud järgmised parandused: rhs. Kärner'i poolt: Panen ette § 4. lõpust välja jätta sõnad: „ja ka iga päewa eest, mis kahe ülewalmimetatud puudumise koosoleku wahel“.

Teine on rhs. Kartau poolt, välja jätta tähendusest sõnad: „walitsuse liigete ja riigikontrolööri“.

Kolmas ettepanek on rhs. Mikiwer'i poolt, kuna aga sellekohaseid summasid mahaarwamiseks ei ole, siis ei wõi see tähendus sellel kujul mitte hääletamisele tulla. Hääletamisele tulewad 2 parandust.

Aruandja K. Wirma: Tähenduses wäljajäetud sõnade kohaselt tehtud ettepanekuga, et välja jääks „walitsuse liigete ja riigikontrolööri“ — ühinen.

Juhataja J. Westholm: Panen hääletamisele rhs. Kärner'i ettepaneku. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud. Järgmise parandusega rhs. Kartau poolt ühines aruandja ja sellepärast tuleb see parandus § 4. hääletamisele. Panen § 4. ühes rhs.-te Kärner'i ja Kartau parandustega hääletamisele. (Hääletatakse.) 5 häälega wastu on paragrahw

nähtawa enamusega wastu wõetud.

H. Nurk (sd.): Juunikuul wastuwõetud seaduse § 2. on lause, et Asutawa Kogu liigetele, kes wäljaspool Tallinnat elawad, määratakse korteriraha 150 marka kuus. Weel hiljuti wõttis Asutaw Kogu üüriseaduse wastu, mis lubab korteriraha kõrgendada 250% wõrra korteris, kus remont on tehtud. See on juba kõrgendatud. Nõnda, et järelikult tuleks ka selles seaduses see osa täiendada, kui tahetakse järjekindel olla. Sellepärast teen järgmise ettepaneku: Asutawa Kogu liigetele, kes wäljaspool Tallinnat elawad, kõrgendatakse korteriraha 250% alates 1. detsembrist 1919. a.

Juhataja J. Westholm: Rhs. Nurk'i poolt on ettepanek, uus paragrahw seadusesse wõtta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Nurk'i ettepanek tagasi lükatud.

15. Kohtuministeeriumi lisaeelarwe 1919. a. II poole kohta — I lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Baars:** Kohtuministeeriumi wäljaminekute eelarwe,

mis alles hiljuti wastu wõeti, oli juulikuul kokku seatud. Sellel ajal ei olnud kohtuministeeriumil kõiki andmeid käepärast, kui palju temal ametnikkude palkadeks, perekonna-abirahadeks välja läheb. Sellepärast on kohtuministeerium nende kulude katmiseks, mis suuremad olid, kui eelarwes arwatud, uue täiendawa lisaeelarwe 1919. a. II poole peale pidanud sisse andma. See lisaeelarwe on rahaministeeriumi juures olewas eelarwe-komisjonis kui ka rahaasjanduse komisjonis wastu wõetud ja on summa peale 366.587.19 mk. Suurem osa sellest, nimelt 200.000 marka on palkadeks ja perekonna-abirahadeks määratud. Teen ettepaneku selle eelnõu esimesele lugemisele üle minna.

Juhataja J. Westholm: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduse eelnõu I lugemisele asuda.

Aruandja K. Baars: Teen ettepaneku, see lisaeelarwe I lugemisel wastu wõtta ja teisele lugemisele üle minna.

Juhataja **J. Westholm**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on kohtuministeeriumi lisaelarwe 1919. a. II poole peale lugemisel wastu wõetud.

16. Määrus 1920. a. riigi eelarwe-summade tarvitamise kohta — päewakorral.

K. Wirma (sd.): Teen ettepaneku, see seaduseelnõu rahaasjanduse komisjoni anda, temale ülesandeks teha selle ettepanekuga homsel koosolekul esineda.

A. Schulbach (töer.): Ma waidlen selle wastu ja teen ettepaneku, see seaduseelnõu I lugemisel wastu wõtta ja rahaasjanduse komisjoni kohustada I ja II lugemise wahel eelnõu läbi waadata ja oma ettepanekuga esineda.

Juhataja **J. Westholm**: Rhs. Wirma poolt on ettepanek tehtud käesolew seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni, et see tema läbi waataks ja homme ettepanekuga esineks. Rhs. Schulbach'i poolt aga eelnõu I lugemisel wastu wõtta. Panen hääletamisele selles järjekorras, nagu ettepanekud on sisse tulnud: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Schulbach'i ettepanek wastu wõetud.

A. Schulbach (töer.): Teen ettepaneku, see seaduseelnõu I lugemisel wastu wõtta, ühtlasi aga rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks anda.

W. Ernits (sd.): Seda tuleb mõista, et iga kuu eelarwe tuleb kuueks jagada ja mitte rohkem raha kulutada, kui üks kuuendik määratud eelarwest.

K. Wirma (sd.): Siin on igatahes selles asjas sisuline wahe. Weneaeg-

sete seaduste järele wõis tarwitada kahe kuu määral selle eelmise aasta eelarwete järele summasid. Kuid, nagu näha on rahaministri seletustest, ei ole siin mitte arwesse wõetud kaks kuud, waid iga 1920. aasta kuu. Kuid siin selle juures on sisuline wahe, igatahes peab selge olema, kas mõeldakse siin $\frac{1}{6}$ 1920. a. wõi lubada seda eelarwe-summat ainult kahe, kolme wõi kogu aasta ette. Nõnda, et see wahekord peaks silmas peetud saama. Rhs. Ernits juhtis siin tähelepanu redaktsioonilise külje peale, kuid asjal on ka sisuline külg, mis wäga laiaulatuslik on.

Juhataja **J. Westholm**: Rhs. Schulbach'i poolt on ettepanek tehtud käesolew eelnõu I lugemisel wastu wõtta ja I ja II lugemise wahel rahaasjanduse komisjonile kohuseks teha eelnõu läbi arutada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Enne koosoleku lõpetamist teatan, et Wabariigi Walitsus palub wanematekogu liikmeid homme kell 4 peaministri kabinetti ilmuda ühisele koosolekule.

L. Johanson (sd.): Umbes kuu aega tagasi andis Asutaw Kogu rahwa-wäelaste perekondade paiukiseaduse rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks ja määras wiimasele 7-päewalise tähtaja. Nüüd on aga rahaasjanduse komisjon oma tegewuse lõpetanud ja ei ole sel aastal waewaks wõtnud seda eelnõu läbi waadata. Kui ta 7 päewa jooksul seda ei jõudnud teha, siis oleks ta pidanud Asutawat Kogu austama sellekohase teadaandmisega ja talle oleks uus tähtaeg määratud. Kuid niimoodi omawoliliselt talitada ei tohi.

Juhataja **J. Westholm**: Päewakord on läbi, — lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 10.05 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **J. Westholm**.

Abisekretäär **A. Jürman**.